

DOCUMENTOS

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TÍTULO I. *Disposiciones preliminares*

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1º El Impuesto sobre la Renta grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito, que modifiquen el patrimonio del contribuyente, provenientes de productos o rendimientos del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. En los preceptos de esta ley se determina el ingreso gravable en cada caso.

Art. 2º Cuando el contribuyente no perciba el ingreso en efectivo sino en otros bienes, se tomará en consideración el valor de éstos en moneda nacional en la fecha de la percepción, según las cotizaciones o valores en el mercado, o en su defecto de ambos el de avalúo.

Los causantes que concierten operaciones en moneda extranjera, obtengan ingresos o hagan pagos en la misma moneda, registrarán en su contabilidad las operaciones, los ingresos o los pagos haciendo la conversión a moneda nacional al tipo de cambio oficial vigente en la fecha de la operación.

Las obligaciones en moneda extranjera contraídas por los causantes, así como los créditos en dicha moneda, de que sean titulares, se registrarán en la contabilidad al tipo de cambio oficial en la fecha de cierre del ejercicio.

Art. 3º Son sujetos del impuesto, cuando se coloquen en alguna de las situaciones previstas en esta ley:

I. Respecto de todos sus ingresos gravables, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de donde procedan:

- a) Las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana;
- b) Los extranjeros residentes en México y las personas morales de nacionalidad extranjera establecidas en el país;
- c) Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en la República.

II. Los extranjeros residentes en el extranjero y las personas morales de nacionalidad extranjera no comprendidas en la fracción anterior, respecto de sus ingresos gravables procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional.

III. Las unidades económicas sin personalidad jurídica, sólo en los casos en que esta ley prevenga se grave en conjunto el ingreso de las mismas unidades económicas.

En los casos de las fracciones anteriores, cuando la fuente del ingreso se encuentre en el extranjero, el contribuyente podrá deducir del impuesto que le corresponda pagar en México, el impuesto sobre la renta que haya cubierto en el país en donde se originó el ingreso, hasta el límite del impuesto que para ese ingreso considerado aisladamente, se causaría conforme a las disposiciones de esta ley. Las exenciones concedidas en países extranjeros en el Impuesto sobre la Renta, excepto las que correspondan a ingresos derivados de imposición de capitales, se considerarán como impuestos cubiertos por el contribuyente en el país extranjero, para los efectos de la deducción a que se refiere este párrafo.

Art. 4º Se considerará como domicilio de los contribuyentes, para los efectos de esta ley:

I. Si se trata de personas físicas, el lugar donde esté ubicado el principal asiento de sus negocios o donde presten sus servicios, y a falta de uno y otro, el lugar en que se encuentren.

II. En los casos de personas morales o cualesquiera unidades económicas sin personalidad jurídica, el lugar donde se establezca la administración principal del negocio.

III. Si se trata de sucursales o agencias de negociaciones extranjeras, el lugar donde se establezcan; pero si varias dependen de una misma negociación deberán señalar a una de ellas para que haga las veces de casa matriz, y de no hacerlo en un plazo de quince días, a partir de la fecha en que presenten su aviso de iniciación de operaciones, lo hará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La propia Secretaría, por causas especiales y a solicitud del causante, podrá señalar otro domicilio.

Art. 5º Están exentos del pago del impuesto:

I. Las empresas de cualquiera naturaleza pertenecientes al Gobierno Federal, al del Distrito Federal, a los Gobiernos de los Estados y Territorios Federales y a los Municipios, cuando estén destinadas a un servicio público.

II. Las Cámaras de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería o Pesca, así como los organismos que las agrupen, siempre que destinen sus ingresos exclusivamente a los fines para los que se constituyeron.

III. Los partidos políticos legalmente reconocidos, las asociaciones patronales o profesionales y los sindicatos obreros.

IV. Los sujetos a quienes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya autorizado para gozar de la exención, porque el hubieren comprobado mediante la documentación respectiva que se trata de:

a) Establecimientos de enseñanza pública o privada incorporados a la Secretaría de Educación Pública o a las Universidades establecidas en el país o cuyos estudios estén reconocidos por el Poder Público;

b) Empresas dedicadas a la edición de libros y revistas con fines culturales. En este caso la exención comprenderá únicamente los ingresos provenientes de la producción, distribución y venta de las publicaciones que editen;

c) Ejidatarios, en los términos del Código Agrario;

d) Propietarios de un solo automóvil de alquiler destinado al transporte de pasajeros, respecto de los ingresos procedentes de la explotación de ese vehículo.

En los casos mencionados en los incisos siguientes de esta fracción, será necesario, además, que los ingresos se destinen exclusivamente a los fines para los que fueron constituidos:

e) Instituciones de beneficencia autorizadas por la ley de la materia;

f) Agrupaciones organizadas con fines científicos, políticos, religiosos, culturales o deportivos;

g) Asociaciones y sociedades locales de crédito agrícola y ejidal, en los términos del Código Agrario y de la Ley de Crédito Agrícola;

h) Sociedades cooperativas de productores, constituidas conforme a la ley

de la materia y autorizadas para funcionar por la Secretaría de Industria y Comercio, así como los organismos que con arreglo a la ley las agrupen;

i) Sociedades cooperativas de consumo y sociedades mutualistas, que no operen con terceros. Las instituciones de seguros que adopten la forma de sociedades mutualistas gozarán de esta exención siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, comisiones y otros semejantes;

j) Rendimientos de fondos entregados en fideicomiso, que deban aplicarse a los fines señalados en los incisos a), b), e) y f) de esta fracción o al otorgamiento de pensiones o jubilaciones al personal de empresas en los términos del artículo 25.

Las exenciones cesarán cuando dejen de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo.

Los sujetos a que se refiere este precepto están obligados a retener y enterar el impuesto y a exigir documentación que reúna requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros, por operaciones gravadas en esta ley.

Los sujetos que gocen de exención, excepto los comprendidos en las fracciones II, III y IV incisos c), d) y g) de este artículo, presentarán declaraciones en los formularios aprobados, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que practiquen su balance, o dentro de los tres primeros meses de cada año, cuando no lo practiquen.

Art. 6º Los causantes del Impuesto sobre la Renta deberán formular los avisos, declaraciones y manifestaciones que previene esta ley en las formas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y proporcionarán los datos o informes que las mismas señalen. Presentarán dichos documentos en la Oficina Federal de Hacienda, Subalterna o Agencia que corresponda a su domicilio o los enviarán a dichas oficinas por medio del servicio postal en pieza certificada. En este último caso se tendrá como fecha de presentación el día en que hagan la entrega a las Oficinas de Correos. También podrán presentarlos en otra receptora siempre que lo autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; pero en este caso deberá darse aviso de cambio de domicilio para los efectos del Impuesto sobre la Renta.

Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de empresas o personas físicas extranjeras no domiciliadas en el país, con cuya intervención las referidas empresas o personas desarrollen en el territorio nacional actividades que den lugar a ingresos gravables de acuerdo con esta ley, están obligados a formular en nombre de sus representadas, las declaraciones o manifestaciones que correspondan, y a retener y enterar el impuesto que se cause conforme a esta ley.

Las oficinas recaudadoras recibirán los avisos, declaraciones y manifestaciones tal y como los exhiban los causantes, sin hacer observaciones ni objeciones, y devolverán a éstos una copia sellada.

Art. 7º El impuesto se pagará al presentar las declaraciones o manifestaciones exigidas por esta ley o al expedirse documentos en que deban cancelarse estampillas.

Las personas que efectúen retenciones harán los enteros relativos dentro del

mes siguiente, mediante una declaración, en la que expresarán el concepto y monto de las cantidades retenidas, salvo lo que en determinados casos disponga esta ley.

Quiénes no hagan oportunamente los pagos, cubrirán recargos de 2 % mensual sobre las cantidades correspondientes, si realizan espontáneamente el pago omitido.

Se considera que el pago es espontáneo, siempre que no haya mediado gestión de autoridad o cuando se efectúe dentro de los diez días siguientes a la fecha de su exigibilidad, aun cuando exista requerimiento por parte de las autoridades.

Si los pagos no son espontáneos, en lugar de los recargos mensuales se aplicarán sanciones que no excederán del 8 % mensual sobre el importe de cada pago ni de tres tantos del importe de éste, según la gravedad de la infracción.

Art. 8º El impuesto se pagará en efectivo, o mediante giros o vales postales o cheques de cuenta personal del causante que no requerirán certificación, expedidos a favor de la Tesorería de la Federación.

El impuesto se pagará en estampillas cuando esta ley así lo disponga. A este efecto los documentos respectivos se formularán por duplicado y se cancelarán en ellos estampillas por el monto del impuesto, adhiriendo las matrices en el original y los talones en el duplicado, que quedará en poder del causante para acompañarlo a la declaración que, en su caso, deba presentar. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que las estampillas se sustituyan por el uso de máquinas timbradoras.

Art. 9º Los causantes que al presentar sus declaraciones hubieren cubierto impuesto en cantidad menor o mayor que la debida, podrán formular declaraciones complementarias, conforme a las siguientes reglas:

I. Si el pago se hubiere hecho en cantidad menor que la debida podrán cubrir las diferencias y enterar el importe de la mitad de los recargos, sin que éstos puedan exceder del 24 %. Si la presentación de la declaración complementaria es espontánea y para corregir errores de buena fe en que los causantes hubieren incurrido, no se aplicarán sanciones.

II. Si el pago hecho fuere en cantidad mayor que la debida, podrán formular la declaración rectificatoria dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que hubieren presentado la declaración objeto de la corrección, a fin de determinar, en su caso, el saldo que resultare a su favor.

Art. 10. El contribuyente tendrá derecho a que se le devuelvan las cantidades que según sus declaraciones definitivas tuviere a su favor.

La devolución se hará a solicitud del interesado y las autoridades podrán hacer la devolución de oficio.

También podrá optar el contribuyente por compensar dichas cantidades, cuando tenga que hacer pagos provisionales o definitivos o cubrir diferencias a su cargo, para lo cual se procederá como sigue:

I. Si operada la compensación queda algún saldo a cargo del causante, lo enterará al presentar la declaración correspondiente y se le expedirá recibo ofi-

cial o se hará constar el pago en la declaración mediante impresión de la máquina registradora.

II. Si operada la compensación quedare saldo a favor del causante, éste podrá utilizarlo en futuras aplicaciones, para lo cual se le expedirá el recibo correspondiente a la operación virtual.

Si la devolución o compensación no se efectúan dentro de los tres meses siguientes al en que se hubiere presentado la declaración definitiva, el contribuyente tendrá derecho a intereses al 9 % anual computados desde el vencimiento de dichos tres meses hasta el mes anterior, inclusive, al en que se efectúe la devolución o compensación.

Art. 11. Las personas que deban retener impuestos, o recabar documentos en los que conste el pago de los mismos, son solidariamente responsables con los causantes por el monto de los impuestos omitidos.

Las instituciones de crédito autorizadas para llevar a cabo operaciones fiduciarias son solidariamente responsables con los causantes con quienes operen, por la presentación de los avisos, declaraciones y manifestaciones del Impuesto sobre la Renta. Lo son también, hasta donde alcancen los bienes fideicomitidos, por el pago de los impuestos procedentes sobre los ingresos derivados de la actividad objeto del fideicomiso. La Comisión Nacional Bancaria, en auxilio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigilará el exacto cumplimiento de esta disposición.

Los que adquieran negociaciones comerciales industriales, agrícolas, ganaderas o pesqueras, créditos o concesiones que sean fuente de ingresos gravados por esta ley, tienen responsabilidad objetiva para el pago de las prestaciones fiscales que hayan quedado insolutas. La responsabilidad sólo se podrá hacer efectiva sobre los bienes que integren las negociaciones o sobre los créditos o concesiones adquiridos.

Art. 12. Las autoridades y las personas que tengan relaciones de negocios con alguno o algunos de los causantes de este impuesto, deberán auxiliar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suministrándole los informes y datos que solicite para la aplicación de esta ley.

Los notarios públicos y los corredores titulados exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas o pólizas que ante ellos se formalicen, que acrediten estar al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, tomando nota de la última declaración presentada, o en su caso, del nombre de la empresa, patrón o pagaduría en donde se hubiere retenido el impuesto correspondiente. Si los contratantes manifiestan no ser causantes, se les harán saber las penas en que incurre quien declara con falsedad, dejándose constancia en el instrumento. En la nota o aviso del timbre se hará constar que se dio cumplimiento a lo prevenido en este artículo, y si los otorgantes manifiestan que causan el impuesto, pero no acreditan estar al corriente en su pago, se podrá autorizar el documento, presentando una copia adicional de la nota del timbre a la Oficina Federal de Hacienda, para que ésta la remita a la dependencia administradora del impuesto.

Quienes arrienden locales a causantes del impuesto sobre el ingreso global de las empresas o para el ejercicio de una profesión, arte u oficio, deberán enviar a la Oficina receptora correspondiente a la ubicación del inmueble, una copia de los contratos relativos dentro de los diez días siguientes a la fecha de su otorgamiento.

Art. 13. Las declaraciones a que se refiere esta ley, no serán objeto de calificación.

Las autoridades fiscales tienen facultad para revisar las declaraciones de los causantes, a fin de verificar los datos que consignan; para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley y por las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y en su caso, para formular liquidaciones por concepto de impuestos omitidos. Para estos fines las autoridades tendrán en cuenta las manifestaciones escritas de los causantes, las pruebas aportadas por éstos y el resultado de las auditorías e investigaciones practicadas. Si se trata de instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, de seguros y de fianzas, se tomarán en consideración los ajustes que formulen la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros y la Dirección de Crédito, respectivamente.

Si de la revisión a que se contrae el párrafo anterior resultan diferencias a cargo del contribuyente, éste deberá cubrirlas con recargos computados desde la fecha en que debió hacerse el pago y quedará sujeto en su caso a las sanciones que procedan.

Dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá formular liquidaciones adicionales que determinen la rectificación del impuesto a cargo del causante. Transcurrido dicho plazo que no es susceptible de interrupción, se extinguirá por caducidad la acción fiscal para los citados fines.

Para los efectos de este artículo, los causantes estarán obligados a conservar a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el plazo mencionado en el párrafo anterior, los libros y documentos relacionados con sus declaraciones.

Art. 14. Las autoridades fiscales, para la revisión de las declaraciones, tendrán las siguientes facultades:

I. Requerir a los causantes con el fin de que exhiban, en su domicilio o en las oficinas de las propias autoridades, los libros de contabilidad, la documentación comprobatoria de las operaciones registradas y los demás documentos que consideren indispensables para el estudio de sus declaraciones.

II. Pedir a los propios causantes los informes que estimen necesarios, con el fin de determinar el impuesto a su cargo.

III. Ordenar actos de vigilancia, con el fin de comprobar la verdadera situación económica de los causantes y el debido cumplimiento de las obligaciones que les impone esta ley.

IV. Requerir a las personas que tengan o hayan tenido relaciones de negocios con los contribuyentes, para que exhiban los asientos de su contabilidad, la documentación y la correspondencia que se refiera a las operaciones realizadas con aquéllos.

V. Ordenar que se practiquen a los causantes visitas y revisión general de sus libros, documentos y correspondencia, con el fin de comprobar los datos de las declaraciones presentadas o suplidas. De toda visita de auditoría se levantará acta circunstanciada de los hechos observados. El causante en forma también circunstanciada y bajo su firma deberá manifestar en la misma acta o dentro de los quince días siguientes a la fecha de conclusión de la misma, por escrito, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si los hechos son ciertos o las causas por las que considera que no lo son; y

VI. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras no se hubiera pronunciado sentencia definitiva en procedimiento de carácter fiscal, podrá a solicitud del interesado, modificar o revocar las resoluciones desfavorables que hubiere dictado respecto de un causante, para lo cual tendrá facultad de recibir nuevas pruebas o mandar recabar o practicar las que considere pertinentes; y la Secretaría tendrá las mismas facultades cuando dichas decisiones administrativas desfavorables hubieren sido dictadas en contravención a las disposiciones aplicables. Lo preceptuado en esta fracción no crea recurso administrativo respecto de las resoluciones de referencia.

Art. 15. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación del impuesto, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los causantes o por terceros con ellos relacionados. Dicha reserva no comprenderá los casos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales, a las autoridades judiciales en proceso de orden penal, o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá proporcionar a las Cámaras de Comercio, de Industria u otras agrupaciones de causantes, legalmente constituidas, el nombre y el monto de las cantidades pagadas por cada uno de sus miembros, por los conceptos señalados en esta ley.

TÍTULO II. *Del impuesto al ingreso global de las empresas*

CAPÍTULO I

Del objeto y del sujeto

Art. 16. Son objeto del impuesto a que este Título se refiere, los ingresos en efectivo, en especie o en crédito, que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca, las cuales se definen como sigue, para los efectos de esta ley:

I. Comerciales: las que conforme a las leyes federales tengan ese carácter y no estén comprendidas en las fracciones siguientes.

II. Industriales: la extracción, conservación o transformación de materias primas, el acabado de productos, la elaboración de satisfactores y los servicios públicos.

III. Agrícolas: el conjunto de las encaminadas a la siembra, cultivo y cosecha y la venta de primera mano de los productos obtenidos, que no hayan sufrido transformación industrial.

IV. Ganaderas: el conjunto de las desarrolladas en la cría y engorda de ganado, la cría de animales y aves de corral y la venta de primera mano de sus productos, que no hayan sufrido transformación industrial.

V. De pesca: la captura y extracción de toda clase de peces y mariscos, ya sea en agua dulce o salada, y la venta de primera mano de esos productos, que no hayan sufrido transformación industrial.

Art. 17. Son sujetos del impuesto al ingreso global de las empresas, las personas físicas y las morales, que realicen actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. Lo son igualmente las unidades económicas sin personalidad jurídica, cuando realicen dichas actividades.

En esta ley se denominan causantes mayores a quienes tengan percepciones acumulables en un ejercicio regular por cantidad que exceda de \$ 150,000.00, o percepciones menores en un ejercicio irregular si dividido el monto de las mismas entre el número de días del ejercicio y multiplicado por 365, el resultado fuere superior a la cantidad citada. Se denominan causantes menores a las personas cuyas percepciones acumulables, determinadas como antes se indica, fueren hasta de \$ 150,000.00.

CAPÍTULO II

De la base del impuesto de los causantes mayores

Art. 18. La base del impuesto de los causantes mayores será el ingreso global de la empresa, que es la diferencia entre los ingresos acumulables durante un ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley.

El ejercicio regular abarcará siempre doce meses y el irregular un período menor.

Art. 19. Son ingresos acumulables los señalados en los artículos 1º y 3º de esta ley, de acuerdo con lo siguiente:

I. Las sociedades acumularán la totalidad de dichos ingresos.

II. Las personas físicas y las unidades económicas acumularán los ingresos que tengan relación con la actividad de la empresa y los que provengan de bienes afectos, total o parcialmente, a dicha actividad.

III. Las sucursales o agencias establecidas en el país, de empresas extranjeras, acumularán los ingresos que tengan relación con las actividades de dichas dependencias.

IV. Los ingresos acumulables mencionados en este precepto no causarán impuesto conforme al Título III de la presente ley, sino de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo. Sin embargo, quedan sujetos, en su caso, a las retenciones previstas en dicho Título III y el impuesto retenido y pagado se acreditará al impuesto al ingreso global de la empresa correspondiente al ejercicio en que se hubieren acumulado los ingresos respectivos.

Si en un ejercicio no se causare el impuesto al ingreso global de la empresa, los citados impuestos retenidos se devolverán o compensarán al causante. Se exceptúan de lo dispuesto en las fracciones IV y V de este artículo, los dividendos o utilidades percibidos por agencias, sucursales u otras dependencias de empresas que tengan su domicilio fuera del país; pues dichos dividendos o utilidades causarán el impuesto a que se refiere el artículo 73 de esta ley.

V. No serán ingresos acumulables los dividendos pagados por toda clase de sociedades que operen en el país y por las mexicanas que operen en el extranjero. Tampoco son acumulables los productos de inversiones de las reservas para jubilación creadas por las empresas, siempre que dichos productos se destinen a incrementar el fondo.

VI. Entre los ingresos acumulables se encuentran comprendidos los siguientes:

a) Los ingresos brutos determinados o estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los casos en que proceda, conforme a esta ley.

b) La diferencia entre los precios declarados por el causante y los que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los primeros no correspondan a los reales del mercado. En tales casos, para los fines de esta ley, la Secretaría fijará dichos precios tomando en cuenta los de factura, los oficiales o los corrientes en el mercado interior o exterior.

c) La diferencia entre el precio estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el obtenido por el causante por venta de bienes o prestaciones de servicios al costo o a menos del costo, cuando no se hubieren satisfecho los requisitos que el Reglamento señala. En estos casos el precio se estimará tomando en cuenta las operaciones normales del causante, en la forma que establezca el Reglamento.

d) Los ingresos derivados del arrendamiento de inmuebles en relación con la actividad mercantil del causante.

e) Las ganancias derivadas de enajenación de activos fijos de la empresa constituidos por bienes inmuebles, maquinaria o equipo, así como las ganancias realizadas que deriven de fusión o liquidación de sociedades en las que el causante sea socio o accionista, sólo se acumularán en el por ciento que corresponda de acuerdo con la siguiente escala:

<i>Cuando el tiempo transcurrido entre la adquisición y la enajenación, o fusión o liquidación fuere:</i>		<i>El por ciento de la ganancia que deberá acumularse será:</i>
Hasta	2 años	100 %
Más de	2 años hasta 4	80 %
Más de	4 años hasta 6	60 %
Más de	6 años hasta 8	40 %
Más de	8 años hasta 10	20 %
Más de	10 años	No se acumulan

No se acumulará la ganancia si el causante, dentro del año siguiente a la enajenación, invierte el importe obtenido por la misma en adquisición de activos fijos destinados a fines industriales, agrícolas, ganaderos o de pesca, previa autorización que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las reglas generales que al efecto expida.

f) La diferencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio, cuando el inventario final fuere el mayor, tratándose de causantes dedicados a la ganadería.

g) Cuando el causante realice ventas en abonos difiriéndose el pago de la mitad del precio, cuando menos, podrá optar entre considerar el total del precio pactado como ingreso del ejercicio, o bien, acumular únicamente los abonos que efectivamente le hubieren sido pagados, con deducción del costo que les corresponda, según el ejercicio en que se hubiere celebrado la venta. Este costo será

la cantidad que resulte de aplicar a los abonos por operaciones realizadas durante determinado ejercicio, el por ciento que en el precio total pactado en las ventas en abonos celebradas durante el mismo, represente el costo de los bienes vendidos.

Si la venta en abonos fuera de algunos de los bienes indicados en la fracción VI inciso e) de este artículo, se estará a lo dispuesto en el mismo; pero la ganancia se tendrá por realizada, a elección del causante en el ejercicio en que se celebre la operación o en los que se reciba el pago de los abonos y proporcionalmente al monto de los mismos.

Cuando el causante recupere por incumplimiento de contrato un bien vendido en abonos, lo incluirá nuevamente en el inventario al precio original de costo, deduciendo únicamente el demérito real que haya sufrido, o aumentando el valor de las mejoras, en su caso. El vendedor acumulará como ingreso las cantidades recibidas del comprador deducidas las que le hubiere devuelto conforme al contrato respectivo, así como las que ya hubiere acumulado con anterioridad.

Cuando el causante hubiere hecho uso de la opción que le concede esta fracción, no podrá cambiar el procedimiento adoptado, sin autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Art. 20. De los ingresos acumulables podrán hacerse únicamente las siguientes deducciones:

I. Las devoluciones, descuentos, rebajas y bonificaciones, efectuadas durante el ejercicio.

II. El costo de las mercancías o de los productos vendidos, determinando de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. Cuando el precio de compra declarado por el causante respecto de mercancías importadas, no corresponda a los reales del mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará el precio tomando en cuenta los de factura, los oficiales o los corrientes en el mercado interior o exterior.

III. La depreciación de activos fijos tangibles y la amortización de activos fijos intangibles y de gastos y cargos diferidos.

IV. La amortización de pérdidas de operación ocurridas en ejercicios anteriores.

V. Las pérdidas de bienes del causante por caso fortuito o fuerza mayor.

VI. Las pérdidas por créditos incobrables.

VII. La creación e incremento de reservas para pensiones o jubilaciones del personal.

VIII. Los gastos normales y propios del negocio.

IX. La diferencia entre los inventarios inicial y final de un ejercicio, cuando el inventario inicial fuere el mayor, tratándose de causantes dedicados a la ganadería.

Art. 21. La depreciación de los activos fijos tangibles y la amortización de los intangibles y de los cargos diferidos, se sujetarán a las siguientes reglas:

I. No excederán de los siguientes porcientos anuales, sobre el monto original de la inversión respectiva:

a) 5 % para amortización de activos fijos intangibles y cargos diferidos.

b) 5 % para depreciación de edificios y construcciones.

c) 10 % para depreciación de maquinaria, equipo y bienes muebles no comprendidos en el inciso siguiente.

d) 20 % para depreciación de equipo de transporte, material rodante, embarcaciones y aeronaves, maquinaria para la industria de la construcción y barricas empleadas para las industrias vinícolas o destiladoras.

II. Los porcentos elegidos por el causante serán fijos, constantes y obligatorios, pero podrán modificarse previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las deducciones respectivas podrán hacerse sólo para fines fiscales aun cuando no se efectúen contablemente. También podrán ser diferentes los porcentos utilizados para uno y otro fin, salvo lo indicado, en la fracción siguiente.

III. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar la aplicación de porcentos mayores que los señalados en este artículo, caso en el que la depreciación o amortización, para efectos contables, no será menor que la que se utilice para efectos fiscales.

IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fines de fomento económico, podrá autorizar a las empresas industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca, para que efectúen depreciación acelerada de las inversiones en maquinaria y equipo, con arreglo a las siguientes bases:

a) La autorización se hará mediante acuerdos de carácter general, que señalen las ramas de la producción que podrán gozar del beneficio, los métodos aplicables, el plazo de su vigencia y los requisitos que deban cumplir los interesados.

b) La autorización señalará el porciento máximo del valor del activo que podrá depreciarse en forma acelerada y el período durante el cual debe efectuarse dicha depreciación.

c) La depreciación acelerada sólo se referirá a inversiones que se efectúen con posterioridad a las resoluciones que las autoridades fiscales deberán emitir en cada caso.

d) Las empresas interesadas deberán obtener el acuerdo concreto de las autoridades fiscales, para aplicar el método de depreciación acelerada.

V. Los descuentos, primas, comisiones y demás gastos relacionados con emisión de obligaciones, se amortizarán anualmente en proporción a las obligaciones pagadas durante cada ejercicio.

VI. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en activos fijos tangibles, propiedad de terceros que, de conformidad con los contratos de arrendamiento o de concesión respectivos, queden a beneficio del propietario, se amortizarán durante el período de vigencia del contrato de arrendamiento o de la concesión. Si el contrato o la concesión fueren por tiempo indefinido, la amortización se hará en cinco anualidades salvo modificación autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VII. Las indemnizaciones pagadas a trabajadores en caso de separación, sólo son amortizables cuando la separación sea consecuencia de reajuste necesario para la reorganización de la empresa, y la amortización se hará por partes iguales en un plazo hasta de cinco años a partir del ejercicio en que se efectúe el pago.

VIII. La depreciación y amortización empezarán a deducirse, a elección del causante, a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. El causante podrá no iniciar la depreciación o la amortiza-

ción para efectos fiscales. En este caso podrá hacerlo con posterioridad; pero perderá el derecho a deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos, calculadas aplicando los porcentos indicados en la fracción I.

IX. Las operaciones con activos fijos y los gastos y cargos diferidos, en moneda extranjera, se registrarán en moneda nacional al tipo de cambio oficial vigente en la fecha en que se efectúe la operación, aunque el de la época de pago sea diferente.

X. Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones, pueden depreciarse siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo.

XI. La amortización del costo de cada película cinematográfica producida en el país, la efectuarán los productores aplicando el importe total de los ingresos obtenidos por su exhibición. Si transcurridos tres años a partir de la fecha en que se inició la exhibición no hubiere quedado amortizado el costo, el remanente se amortizará, por partes iguales en los dos años siguientes.

XII. No son amortizables las erogaciones por conceptos que no sean deducibles conforme a esta ley.

Art. 22. Podrán amortizarse las pérdidas de operación ocurridas en ejercicios anteriores, conforme a las siguientes reglas:

I. Las pérdidas amortizables deberán ser tanto contables como fiscales. Si su monto fuere diferente sólo será amortizable la cantidad menor.

II. La amortización de pérdidas deberá efectuarse tanto para efectos contables como fiscales.

III. La pérdida ocurrida en un ejercicio sólo podrá amortizarse con cargo a los resultados de los cinco ejercicios siguientes y hasta por el monto total de la utilidad que en cada uno de ellos llegare a obtenerse.

IV. El derecho para amortizar pérdidas de operación ocurridas en ejercicios anteriores es personal del causante que las sufre. No podrá ser transmitido por acto entre vivos ni como consecuencia de fusión; pero si el causante es persona física podrá transmitirse el derecho a los herederos o legatarios que continúen la explotación de la empresa en la que ocurrieron las pérdidas.

Las pérdidas que fueren consecuencia de fusión o liquidación de sociedades en las que el causante fuere socio o accionista, o las que deriven de la venta de inmuebles, maquinaria o equipo que formen parte del activo fijo, no son amortizables; pero si en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes el causante tuviere ganancias por cualquiera de dichos conceptos, la ganancia y la pérdida se extinguirán hasta el monto de la menor. Si aún quedare utilidad, ésta se considerará ingreso acumulable en la proporción que esta ley determina. Las pérdidas ocurridas después de diez años de adquiridos los bienes no serán tomadas en cuenta para los fines de este párrafo.

Art. 23. Las pérdidas de bienes del causante por caso fortuito o fuerza mayor, que no se reflejen en el inventario, serán deducibles, en la parte no recuperada por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros; pero si la pérdida afectare a construcciones, maquinaria o equipo que formen parte del activo fijo, la pérdida no será deducible y se observará lo dispuesto en el párrafo final del artículo anterior.

El importe de las mercancías en existencia, que por deterioro u otras causas hubieren perdido su valor a juicio del causante, podrá deducirse si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza su destrucción y ésta se realiza en presencia de la persona que la misma indique.

Art. 24. Las pérdidas por crédito incobrables se considerarán realizadas cuando se consume el plazo de prescripción que corresponda, o antes, si fuere notoria la imposibilidad práctica de cobro. Si se lograre la recuperación de un crédito cancelado por incobrable la cantidad percibida se acumulará a los resultados del ejercicio en que se reciba el pago.

Art. 25. La creación o incremento de la reserva para pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, se ajustarán a las siguientes reglas:

I. Deberán calcularse conforme a la técnica actuarial y repartirse uniformemente en varios ejercicios, independientemente de sus resultados, de acuerdo con las bases que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II. La reserva deberá invertirse cuando menos en un 30 % en bonos emitidos por la Federación y el resto en valores aprobados por la Comisión Nacional de Valores como objeto de inversión de las reservas técnicas de las Instituciones de Seguros, o en adquisición o construcción de casas para trabajadores del causante, que tengan las características de vivienda de interés social, o en préstamos para los mismos fines, de acuerdo con las reglas de carácter general que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III. Los bienes que formen el fondo deberán afectarse en fideicomiso irrevocable, en institución de crédito autorizada para operar en la República.

IV. El causante no podrá disponer de los bienes y valores a que se refiere la fracción II de este artículo, sino para el pago de pensiones o jubilaciones al personal. Si dispusiere de ellos para fines diversos, cubrirá sobre la cantidad respectiva, impuesto a la tasa de 42 %.

Art. 26. Las deducciones a que se refiere este capítulo deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Que sean las ordinarias y estrictamente indispensables para los fines del negocio, consecuencia normal del mismo, y estén en proporción con las operaciones del causante.

II. Que aparezcan correctamente asentadas en la contabilidad y que las erogaciones realmente pagadas o acreditadas hayan afectado, en los términos de esta ley, las cuentas de resultados del ejercicio a que correspondan. Sin embargo, se aceptará la deducción de gastos correspondientes al ejercicio inmediato anterior cuando, debido a causas justificadas, su importe no hubiere afectado el ingreso global gravable de dicho ejercicio sino al del período de la declaración.

III. Que se cumplan las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención y entero de impuestos provisionales o definitivos a cargo de terceros, o se recaben de éstos los documentos en que consta el pago de dichos impuestos.

IV. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se efectúen a personas obligadas a inscribirse en el Registro Federal de Causantes, se proporcione el nú-

mero respectivo del Registro, o en su defecto, se compruebe que quien hizo el pago comunicó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos conducentes para efectuar el registro omitido.

V. Que las compras de materias primas, materiales, mercancías o los pagos de servicios, se comprueben por medio de facturas, recibos o documentos que tengan las características señaladas en el Reglamento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar mediante disposiciones generales o por ramas de actividades otras formas de comprobación.

VI. Que tratándose de depreciaciones o amortizaciones, se haya cumplido respecto de las partidas que integran las inversiones respectivas, los requisitos que se establecen en este artículo.

VII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de los trabajadores de la empresa.

VIII. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan a instituciones mexicanas. Si los seguros tienen por objeto otorgar beneficios a los trabajadores deberá observarse lo dispuesto en la fracción anterior. Si mediante el seguro se trata de resarcir a la empresa de la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes, la deducción de las primas procederá siempre que el seguro no tienda a desvirtuar el requisito contenido en la fracción anterior, en razón de las obligaciones que asuma la empresa con tales técnicos o dirigentes, sus familiares u otros terceros. En caso de siniestros el causante acumulará a sus percepciones del ejercicio, la suma que obtenga de la institución aseguradora.

IX. Que los pagos por rentas de inmuebles correspondan a los que estén destinados a los fines específicos del negocio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para ordenar la práctica del avalúo del inmueble por una institución de crédito y, en este caso, sólo se admitirá como renta deducible la que corresponda a un rendimiento bruto hasta del 12 % anual sobre el valor del avalúo.

X. Que en caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan invertido en los fines del negocio.

XI. Que tratándose de donativos, se otorguen para obras públicas o servicios públicos o para fines benéficos o culturales.

Para la deducibilidad de este concepto se requiere autorización que deberá solicitarse en cada caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá otorgar autorizaciones anuales para que puedan deducirse los donativos que se hagan con fines asistenciales o para escuelas incorporadas a los planes de enseñanza oficial.

XII. Que al realizar las operaciones correspondientes, o a más tardar el día en que el causante deba presentar su declaración, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley.

Art. 27. No serán deducibles:

I. Los pagos por impuesto sobre la renta, ya sea a cargo del propio causante o de terceros.

II. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del

causante o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de administración, a obligacionistas o a otros.

III. Los intereses a que den derecho las acciones de acuerdo con los estatutos de las sociedades mercantiles, aun cuando la legislación respectiva autorice dichos intereses y su cargo a gastos generales.

IV. Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con empresas que no sean causantes del impuesto al ingreso global de las empresas, establecido en esta ley.

V. Las provisiones para creación o incremento de reservas de pasivo hechas con cargo a los costos o gastos del ejercicio con excepción de las que representen pasivos exigibles y definidos en cuanto a beneficiario y a monto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar expresamente tales provisiones.

VI. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos de antigüedad o cualesquiera otras de naturaleza análoga.

VII. Las primas o sobreprecio sobre el valor nominal que el causante pague por el reembolso de las acciones que emita.

VIII. Las pérdidas que deriven de fusión o liquidación de sociedades en las que el causante hubiere adquirido acciones o partes sociales.

IX. Las pérdidas que provengan de enajenación de inmuebles, maquinaria o equipo, que formen parte del activo fijo de un causante.

Art. 28. Las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, incluso cuando tengan el carácter de nacionales, las instituciones de seguros y las de fianzas, así como las sucursales o agencias de empresas extranjeras autorizadas para operar en el país en dichas actividades harán, en lo pertinente, las deducciones a que se refiere este capítulo, y además, las siguientes:

I. Las pérdidas derivadas de la estimación de elementos de su activo, en cuanto excedan del monto de las reservas complementarias respectivas; pero si dicha estimación afectare a bienes inmuebles, maquinaria o equipo que formen parte del activo fijo, la pérdida no será deducible y producirá los efectos señalados en el párrafo final del artículo 22.

II. La creación o incremento de las siguientes reservas:

a) Las instituciones de capitalización, los correspondientes a las reservas por títulos en vigor y por obligaciones vencidas por concepto de:

1º Valores de rescate;

2º Capitalización anticipada;

3º Devolución de primas;

4º Capitalización cumplida;

5º Dividendos y sorteos adicionales a titulares.

Las instituciones de capitalización deducirán también la creación o incremento de la reserva para la devolución de gastos bancarios de administración.

b) Las instituciones de ahorro y préstamo para la vivienda familiar, los correspondientes a la reserva a que se refiere el párrafo anterior;

c) Las instituciones de seguros, los correspondientes a las reservas de riesgos en curso y por obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, y los relativos a la reserva para compensaciones adicionales que se otorguen

a los agentes de seguros. Las cantidades destinadas a constituir o incrementar la reserva de previsión sólo serán deducibles por el 50 % de su importe. También serán deducibles los llamados dividendos o intereses que, como procedimiento de ajuste de primas pague no compensen las instituciones a sus asegurados, de conformidad con las pólizas respectivas.

d) Las instituciones de fianzas, los correspondientes a la reserva de fianzas en vigor y el 50 % de las cantidades destinadas a constituir o incrementar las reservas de previsión y de contingencia.

Cuando proceda disminuir las reservas a que se refieren los incisos a), b), c) y d) que anteceden, al término de un ejercicio, en relación con las constituidas en el inmediato anterior, la diferencia será ingreso acumulable.

Art. 29. Las empresas que se dediquen a la explotación de yacimiento de mineral, podrán hacer las deducciones a que se refiere este capítulo y, además, las siguientes:

I. La cuota de agotamiento de las reservas explotables de mineral, aplicable a cada tonelada o metro cúbico del producto extraído, un factor que se determinará dividiendo los gastos de exploración, preparación y desarrollo, previos a la extracción del mineral, entre el tonelaje o volumen cubicado o conocido al dar principio la extracción regular del mineral.

II. Las cuotas de amortización y depreciación que este capítulo permite; pero si se trata de bienes que estén vinculados directamente con la extracción del mineral, o sea consecuencia directa de la misma, y no sean de los comprendidos en la fracción anterior, las cuotas respectivas se calcularán dividiendo la inversión total en dichos bienes, entre el tonelaje o volumen de mineral en reserva, conocido en el momento de iniciarse la extracción.

En los casos de esta fracción y de la que antecede la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que se modifiquen las cuotas resultantes previa solicitud justificada del causante.

III. Los gastos de exploración que se hagan en el período de explotación de una mina, para la localización de nuevos yacimientos serán deducibles en el ejercicio en el que se lleven a cabo las erogaciones respectivas y no estarán sujetos al régimen de amortización.

IV. La provisión que se forme para cubrir indemnizaciones por reajuste de personal, en el caso de agotamiento de yacimientos, dando cumplimiento a lo establecido en las diversas fracciones del artículo 25 de esta ley.

Art. 30. Las personas que accidentalmente ejecuten actos de comercio, cualquiera que sea el importe del ingreso que obtengan, determinarán la base del impuesto, por cada operación que realicen, deduciendo del ingreso bruto obtenido, el costo de las mercancías objeto de la misma y los gastos normales y propios de la operación que directamente afecten dicho ingreso y que satisfagan los requisitos establecidos en esta ley.

Los ingresos derivados de actos accidentales de comercio consistentes en la enajenación de bienes inmuebles o títulos valores causarán el impuesto de acuerdo con los artículos 68 al 71 de esta ley.

Art. 31. La base del impuesto será el ingreso bruto que obtengan el causante, sin deducción alguna, en los siguientes casos:

I. Tratándose de sujetos señalados en el artículo 3º fracción II de esta ley que obtengan los ingresos mencionados en dicho precepto por concepto de:

- a) Alquiler de carros de ferrocarril o distribución de publicaciones extranjeras;
- b) Asistencia técnica pagada por causantes a que este título se refiere;
- c) Primas por reaseguros o reafianzamientos cedidos por empresas mexicanas, siempre que en el país en que residen los reaseguradores o reafianzadores no exista establecida la reciprocidad, tratándose de los ingresos correlativos percibidos por compañías mexicanas o extranjeras establecidas en México;

Premios, primas, regalías y retribuciones de todas clases provenientes de la explotación de patentes de invención, marcas de fábrica y nombres comerciales;

- e) Intereses derivados de operaciones hechas por bancos extranjeros domiciliados fuera de la República, o por otras empresas, cuando el importe de los créditos que estas últimas otorguen, se destine a fines de interés general a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los sujetos a que se refiere esta fracción que obtengan otros productos o rendimientos de capital de los señalados en el capítulo II del título III determinarán la base del impuesto de acuerdo con lo señalado en el mismo capítulo y cumplirán las demás obligaciones que para dichos contribuyentes se establecen en el mencionado Título.

II. Comisionados eventuales.

III. Empresas de espectáculos públicos que actúen en una localidad por período menor de un mes.

Art. 32. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar estimativamente el ingreso gravable de los causantes del impuesto sobre el ingreso global de las empresas en los siguientes casos:

I. Cuando omitan presentar sus declaraciones.

II. Cuando no presenten los libros de contabilidad, documentación comprobatoria de los renglones de las declaraciones, o no proporcionen los informes que se les soliciten.

III. Cuando la contabilidad del negocio del causante adolezca de alguno de los siguientes vicios:

- a) Que omita ingresos que excedan del 3 % de los declarados;
- b) Que omita o altere el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el importe exceda del 3 % de los ingresos declarados;
- c) Que aparezca con alteraciones;
- d) Que haga constar asientos, cuentas, cantidades o cualquiera otro dato falso o inexacto; o
- e) Que omita el registro de facturas de compras, cuyo monto exceda del 3 % del importe total de las efectuadas en el ejercicio; y

IV. Por otras irregularidades en la contabilidad que imposibiliten el conocimiento de las operaciones del causante.

La determinación estimativa del ingreso gravable procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Art. 33. En los casos a que se refiere el artículo anterior la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los ingresos brutos de los contribuyentes con

los datos de su contabilidad y documentación o los estimará por los medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase, y para fijar el ingreso global gravable, aplicará a los ingresos brutos declarados o estimados el coeficiente del 15 % o el que corresponda, tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican:

I. Se aplicará el 3 % a los siguientes giros:

Comerciales: Gasolina, petróleo y otros combustibles de origen mineral.

II. Se aplicará el 5 % en los siguientes casos:

Comerciales: Abarrotes con venta de granos, semillas y chiles secos; azúcar; billetes de lotería, carnes en estado natural; cereales y granos en general; espectáculos en campos deportivos y teatros; leches naturales; masa para tortillas de maíz; pan de precio popular.

Industriales: Masa para tortillas de maíz, pan de precio popular y sombreros de palma y paja.

Agrícolas: Cereales y granos en general.

Ganaderas: Producción de leches naturales.

III. Se aplicará el 10 % a los giros siguientes:

Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y licores de producción nacional; salchichonerías; automóviles, camiones, piezas de repuesto y otros artículos del ramo, con excepción de accesorios; café para consumo nacional; cemento, cal, arena; cerveza y refrescos embotellados; confecciones, telas y artículos de algodón; artículos para deportes; dulces, confites, bombones y chocolates de precio popular; espectáculos en arenas y cines; explosivos, ferreterías y tlalpalierías; fierro y acero, pinturas y barnices, vidrio y otros materiales para construcción; hielo; jabones corrientes y detergentes; legumbres; libros, papeles y artículos de escritorio; llantas y cámaras; nieves y helados; pan fino, galletas y pastas alimenticias; pieles y cueros; productos obtenidos del mar, lagos y ríos; sustancias y productos químicos o farmacéuticos; velas y veladoras.

Industriales: Azúcar; leches naturales; aceites vegetales; café para consumo nacional; confecciones, telas y artículos de algodón; artículos para deportes; dulces; confites, bombones y chocolates de precio popular; explosivos; fierro y acero, pinturas y barnices, vidrio y otros materiales para construcción; extracción de gomas y resinas; imprenta, litografía y encuadernación; construcción de inmuebles; jabones corrientes y detergentes; molienda de nixtamal (maquila); molienda de trigo y arroz; pan fino, galletas y pastas alimenticias; pieles y cueros; velas y veladoras; armas y municiones; calzado de todas clases; muebles de madera corriente.

Agrícolas: Café para consumo nacional; legumbres.

Pesca: Productos obtenidos del mar, lagos y ríos.

IV. Se aplicará el 20 % a los siguientes giros:

Comerciales: Accesorios para automóviles; alquiler de películas; artefactos de polietileno, de hule natural o sintético; cabarets y cantinas; casas y terrenos; dulces, confites, bombones y chocolates finos; instrumentos musicales, discos y artículos del ramo; joyería y relojería.

Industriales: Automóviles, camiones, piezas de repuesto y otros artículos del ramo; cervezas, llantas y cámaras; alcohol, perfumes y esencias, cosméticos y otros productos de tocador; artefactos de polietileno de hule natural o sintético; dulces,

bombones, confites y chocolates finos; instrumentos musicales, discos y artículos del ramo; joyería y relojería; extracción de maderas finas; extracción de metales; papel y artículos de papel; plantas minero metalúrgicas; explotación y refinación de sal.

V. En los siguientes casos se aplicará el 25 %:

Comerciales: Agencias funerarias; restaurantes.

VI. Se aplicará el 30 % a los giros siguientes:

Comerciales: Comisionistas; arrendamiento de inmuebles.

Industriales: Fraccionamientos; fábricas de cemento.

CAPÍTULO III

Del pago de los causantes mayores

Art. 34. El impuesto de los causantes mayores se calculará aplicando al ingreso global gravable del ejercicio, determinado de acuerdo con las disposiciones de esta ley, la siguiente: Tarifa:

	<i>Límite inferior</i>		<i>Límite superior</i>	<i>Cuota fija</i>	<i>Porcentaje para aplicarse s/el excedente del límite inferior %</i>
	M\$N		M\$N	M\$N	
De	0.01	a	2,000.00	—	Exento
„	2,000.01	„	3,500.00	—	5.00
„	3,500.01	„	5,000.00	75.00	6.00
„	5,000.01	„	8,000.00	165.00	7.00
„	8,000.01	„	11,000.00	375.00	8.00
„	11,000.01	„	14,000.00	615.00	9.00
„	14,000.01	„	20,000.00	885.00	10.00
„	20,000.01	„	26,000.00	1,485.00	11.00
„	26,000.01	„	32,000.00	2,145.00	13.00
„	32,000.01	„	38,000.00	2,925.00	16.00
„	38,000.01	„	50,000.00	3,885.00	18.00
„	50,000.01	„	62,000.00	6,045.00	19.00
„	62,000.01	„	74,000.00	8,325.00	20.00
„	74,000.01	„	86,000.00	10,725.00	21.50
„	86,000.01	„	100,000.00	13,305.00	22.50
„	100,000.01	„	150,000.00	16,455.00	24.10
„	150,000.01	„	200,000.00	28,505.00	26.76
„	200,000.01	„	300,000.00	41,885.00	29.64
„	300,000.01	„	400,000.00	71,525.00	32.58
„	400,000.01	„	500,000.00	104,105.00	34.92
„	500,000.01	„	750,000.00	139,025.00	36.48
„	750,000.01	„	1,000,000.00	230,225.00	38.04
„	1,000,000.01	en adelante		325,325.00	42.00

De la cantidad que resulte de la aplicación de la tarifa anterior se harán las siguientes reducciones:

I. Si los causantes están dedicados exclusivamente a la agricultura, ganadería o pesca 40 %.

II. Si dichos causantes industrializan sus productos 25 %.

III. Si además de la actividad agrícola, ganadera o pesquera realizan actividades comerciales e industriales, en las que obtengan como máximo el 50 % de sus ingresos brutos 25 %.

IV. Si se trata de instituciones de crédito de seguros o de fianzas deducirán del impuesto a pagar, el 10 % del producto de bonos, certificados de instituciones de crédito, obligaciones, cédulas hipotecarias y certificados de participación no inmobiliaria.

Art. 35. El impuesto deberá quedar totalmente pagado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio del causante. Las instituciones de crédito, las de seguros y las de fianzas, pagarán el saldo del impuesto anual que les corresponda, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que su balance hubiere sido aprobado por las autoridades de vigilancia respectivas.

El contribuyente deberá efectuar tres pagos provisionales durante los 15 primeros días de los meses 5º, 9º y 12º de su ejercicio, conforme a las bases siguientes:

I. Se obtendrá un factor dividiendo el ingreso global gravable de la declaración del ejercicio inmediato anterior, entre el total de los ingresos brutos manifestados en esa misma declaración.

II. Se determinará el ingreso bruto mensual promedio, para lo cual el monto total de los ingresos obtenidos hasta el último día de los meses cuarto, octavo o undécimo del ejercicio, se dividirá entre cuatro, ocho u once, según se trate del primero, del segundo o del tercer pago provisional.

III. Se determinará el ingreso global mensual multiplicando el ingreso bruto mensual por el factor señalado en la fracción I.

IV. Se precisará el ingreso global anual proporcional, por lo cual se multiplicará por 12 el ingreso global mensual estimado.

V. El primer pago provisional, será igual a la tercera parte del impuesto que resulte de aplicar la Tarifa General al ingreso global anual proporcional a que se refiere la fracción que antecede.

VI. El segundo pago será igual a las dos terceras partes del impuesto que resulte de aplicar la Tarifa General al ingreso global anual proporcional deduciendo el importe del primer pago provisional.

VII. El monto del tercer pago provisional será la diferencia que resulte de restar el importe de los dos pagos provisionales anteriores, del impuesto obtenido al aplicar la Tarifa General al ingreso global anual proporcional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá modificar la base para calcular los pagos provisionales, previa solicitud justificada del contribuyente.

En los casos de iniciación de operaciones o de pérdida en el ejercicio inmediato anterior, no se harán pagos provisionales.

El causante, en la declaración definitiva correspondiente a un ejercicio, determinará el impuesto causado sobre el ingreso global de la empresa, del que dedu-

cirá, en su caso, el importe de los pagos provisionales efectuados. Si el saldo fuere a su cargo lo deberá pagar en el plazo indicado al principio de este artículo.

Art. 36. Los causantes que realicen actividades ganaderas, cubrirán como pago provisional el 1 % de los ingresos que perciban y al efecto adherirán estampillas a las facturas que extiendan.

Art. 37. Las empresas de espectáculos públicos que actúen en una localidad por un período menor de seis meses, declararán diariamente sus ingresos a la oficina receptora de dicha localidad y depositarán en efectivo el 4 % de los mismos.

Si las empresas hubieren actuado por un período menor de un mes, se aplicará como pago definitivo del impuesto las cantidades depositadas. Cuando las empresas operaren durante uno o más meses, pero a menos de un año, al terminar sus actividades formularán declaración de su ingreso global gravable, calcularán el impuesto que les corresponde al que aplicarán el depósito constituido y pagarán la diferencia que resulte, o solicitarán la devolución que corresponda.

Las empresas a que este artículo se refiere presentarán en la oficina receptora que corresponda, los avisos de iniciación de sus actividades y los de suspensión de las mismas, el día en que ocurran los hechos o el siguiente hábil.

Art. 38. Cuando los contribuyentes perciban ingresos gravables en un período que comprenda partes de dos años, en los que las tarifas del impuesto sean diferentes, se aplicará al total del ingreso global ambas tarifas por separado; se dividirá cada una de las cantidades que resulten entre 365 para obtener la cuota diaria conforme a cada tarifa; y dichas cuotas diarias se multiplicarán, respectivamente, por el número de días que corresponda a las fracciones del año.

La suma de las cifras determinadas, será el impuesto que deba cubrir el contribuyente, por el ingreso global gravable relativo a dicho período.

Art. 39. Cuando se trate de un ejercicio irregular el ingreso global gravable percibido durante el mismo se dividirá entre el número de días que comprende, multiplicándose el cociente por 365 y al producto se aplicará la tarifa correspondiente.

El monto del gravamen así obtendo, se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por el número de días que comprenda el ejercicio irregular, constituyendo esta última cifra el importe del impuesto por pagar.

Para determinar el impuesto correspondiente al ingreso global obtenido en el período de liquidación de una empresa, si éste es irregular, no se calculará dicho ingreso proporcional anual.

Art. 40. Los causantes que conforme a la ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias gocen de reducción del impuesto establecido en este Título, sobre la utilidad derivada de algunos de los artículos que elaboren, procederán como sigue:

I. Calcularán el impuesto resultante de aplicar la Tarifa General de este capítulo al total de su ingreso global gravable, incluyendo la utilidad sujeta a reducción.

II. Calcularán el impuesto que correspondería a la parte del ingreso global gravable por la que gocen de reducción de impuesto, para lo cual aplicarán a dicha parte, nuevamente la Tarifa General.

III. Aplicarán el por ciento correspondiente de reducción de impuesto a la cantidad determinada conforme a la fracción que antecede.

La diferencia entre las cantidades calculadas conforme a las fracciones I y III de este artículo será el impuesto causado.

Cuando durante el ejercicio de un causante fenezca la reducción concedida respecto de alguno de los productos que elabore se determinará el impuesto aplicando las reglas contenidas en el presente artículo y en el que antecede.

Art. 41. En los casos a que se refiere el artículo 31, sólo se aplicarán las siguientes tasas:

I. A los ingresos señalados en las fracciones I inciso b) y II de dicho artículo 20 %.

II. A los señalados en la fracción I incisos a) y e) 10 %.

III. A los mencionados en las fracciones I inciso c) y III 4 %.

IV. A los mencionados en la fracción I inciso d), se aplicará la Tarifa General del presente Título sobre las percepciones que obtengan en el año de calendario.

V. A los mencionados en el párrafo final de la fracción I del artículo 31, se aplicarán la tarifa del artículo 75 o las tasas contenidas en los capítulos II y III del Título III, según corresponda a la naturaleza del ingreso.

Las personas que hagan pagos por los conceptos indicados en las fracciones que anteceden, retendrán el impuesto respectivo.

Tratándose de actos accidentales de comercio el impuesto se calculará aplicando la tarifa del artículo 34 a la base del impuesto. En este caso, para el pago del impuesto, se presentará una declaración a la Oficina Federal de Hacienda del lugar en que se haya efectuado el acto de comercio, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se hubiere realizado.

CAPÍTULO IV

De las obligaciones diversas de los causantes mayores

Art. 42. Los causantes mayores del impuesto al ingreso global de las empresas tienen, además de las obligaciones señaladas en otros preceptos de esta ley, las siguientes:

I. Llevar su contabilidad de acuerdo con las disposiciones de esta ley, su reglamento y del Código de Comercio. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la Cámara de Comercio o de Industria Respectiva, apruebe catálogos uniformes de cuentas por ramas de actividad o por regiones, los causantes miembros de dichos organismos, deberán ajustarse a ellos.

II. Expedir documentos que acrediten las ventas que efectúen y conservar una copia de los mismos a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III. Practicar balance a la fecha que para el efecto elijan, la cual no podrán modificar sin la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la fecha del balance deberá practicarse inventario de existencias de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas.

IV. Presentar en la Oficina Federal de Hacienda de su domicilio, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio, declaración en la

que se determine la base del impuesto y el monto de éste. Las instituciones de crédito, las de seguros y las de fianzas presentarán dicha declaración dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la que su balance sea aprobado por las autoridades encargadas de su vigilancia.

V. Consolidar los resultados de la matriz con los de las sucursales que tenga el causante. La declaración se presentará en la Oficina Federal de Hacienda que corresponda a la matriz.

VI. Consolidar en una sola base de impuestos y en una única declaración los resultados de las diversas actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y de pesca, que realice el causante.

VII. Presentar en los casos de clausura, traspaso, fusión de sociedades o cambio de la fecha de balance, dentro del plazo de tres meses, una declaración relativa a sus operaciones e impuesto causado, en el período comprendido entre el día siguiente de aquél en que hubiere terminado su último ejercicio y la fecha en que hubiere ocurrido cualquiera de las circunstancias señaladas. En los casos de fusión sólo presentará la declaración mencionada, la sociedad que desaparezca por la fusión.

En caso de clausura, no se aplicarán los bienes de la empresa al pago de partes sociales, cuotas de liquidación, adjudicación a socios, accionistas o propietarios, o al pago de acreedores respecto a los cuales el Fisco sea preferente, mientras no transcurra un año de la fecha de clausura o antes, si concluida la revisión que podrá para practicar la Secretaría de Hacienda y Crédito público, resultare que la empresa no tiene adeudos por los conceptos señalados en esta ley o que éstos han quedado cubiertos. Dicha Secretaría podrá autorizar la aplicación de bienes antes del año citado, si se garantiza el posible interés fiscal.

Dentro de los seis meses a partir de la fecha en que se haya formulado la declaración de clausura, presentarán la relativa al impuesto sobre las operaciones de liquidación del activo del negocio.

VIII. No dar efectos fiscales a las revaluaciones de su activo fijo o de su capital.

Las sociedades deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo cualquiera que sea el monto de sus percepciones acumulables.

CAPÍTULO V

De los causantes menores

Art. 43. La base del impuesto para los causantes menores será la que resulte de multiplicar sus ingresos brutos obtenidos en un año de calendario, por la tasa para la determinación estimativa del ingreso gravable que corresponda, de acuerdo con el artículo 33 de esta ley.

Tratándose de un ejercicio irregular, la base del impuesto será la que resulte de elevar al año los ingresos brutos obtenidos durante el ejercicio de que se trate, a los que se aplicará la tasa respectiva para la determinación estimativa del ingreso gravable, se calculará el impuesto anual y se ajustará proporcionalmente al número de días que abarque el ejercicio.

Los causantes que deban llevar contabilidad conforme a esta ley y los menores

que opten por hacerlo, en los términos de este ordenamiento quedarán sujetos al régimen de causantes mayores.

Art. 44. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá estimar los ingresos brutos de los causantes menores en los siguientes casos:

I. Cuando no presentan la declaración, o no lleven los registros de operaciones a que están obligados, o no conserven la documentación a que se refiere esta ley o su reglamento.

II. Cuando los ingresos brutos declarados no sean suficientes para cubrir el costo y los gastos normales del negocio.

III. Cuando la intervención temporal de caja que se mande practicar durante períodos normales, o las informaciones que se obtengan de clientes o proveedores, pongan de manifiesto la percepción de un promedio de ingresos brutos superior al declarado.

Para practicar las estimaciones a que se refiere este precepto se reunirán informes y se practicarán estudios sobre el precio de mercancías, artículos y servicios, sobre el costo de los mismos, importe de rentas del local que ocupe el causante, número de personas que trabajen en el negocio, sueldos pagados, otros gastos normales y demás datos que puedan utilizarse.

Sobre los ingresos brutos estimados se determinará la base gravable en los términos del artículo 33 de esta ley.

Art. 45. El impuesto a cargo de los causantes menores se calculará aplicando a la base determinada o estimada, la Tarifa General del artículo 34 y deberá quedar pagado a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de que se trate. A cuenta de dicho impuesto el causante hará un pago provisional en el mes de junio del ejercicio respectivo, que será igual al 50 % del impuesto anual correspondiente al año anterior. En caso de iniciación de operaciones no se hará pago provisional en el primer ejercicio.

Los que realicen sólo actividades ganaderas, están obligados a cubrir, como pago provisional, el 1 % de los ingresos que perciban, adhiriendo estampillas a las facturas que extiendan.

Art. 46. Cuando al término de un ejercicio las percepciones acumulables de un causante que con anterioridad hubiese sido menor, excedan de \$ 150,000.00, el impuesto correspondiente a ese ejercicio se determinará, sin embargo, conforme al régimen aplicable a los causantes menores; pero dentro de los quince días siguientes a la presentación de la declaración anual, el causante cumplirá las obligaciones que, en materia de registros contables, corresponden a los causantes mayores. El nuevo ejercicio se considerará iniciado el primero de enero y durante el año se harán los pagos provisionales a que se refiere el artículo 35 considerando como factor para los efectos de la fracción II de dicho artículo el por ciento aplicable de determinación estimativa de ingreso gravable.

Los causantes que ya hubieren presentado declaración como mayores, continuarán haciéndolo aunque sus ingresos brutos sean inferiores a \$ 150,000.00 en el año de calendario, salvo previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Art. 47. Los causantes menores del impuesto al ingreso global de las empresas tienen, además de las obligaciones señaladas en otros preceptos de esta ley, las siguientes:

I. Llevar los registros simplificados de sus operaciones que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II. Presentar en la Oficina Federal de Hacienda de su domicilio, en el mes de febrero siguiente al ejercicio de que se trate, una declaración en la que se determina la base del impuesto y el monto de éste.

III. Presentar una declaración dentro de los 15 días siguientes a la clausura, suspensión de operaciones o traspaso y pagar el impuesto que corresponda al período respectivo.

TÍTULO III. *Del impuesto al ingreso de las personas físicas*

CAPÍTULO I

Del impuesto sobre productos del trabajo

Art. 48. Son objeto del impuesto a que se refiere este capítulo, los ingresos en efectivo o en especie que se perciban como remuneración del trabajo personal.

Entre los ingresos mencionados en el párrafo anterior, quedan comprendidas las contraprestaciones, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, ya sean ordinarias o extraordinarias, incluyendo viáticos, gastos de representación, comisiones a trabajadores, premios, gratificaciones, participaciones de los trabajadores en las utilidades, rendimientos, honorarios y otros conceptos.

Son también objeto del impuesto, las indemnizaciones por cese o separación, los retiros, subsidios que tengan su origen en la prestación de servicios personales.

Art. 49. Son sujetos del impuesto a que se refiere este capítulo, las personas físicas que perciban ingresos por la prestación de su trabajo personal, cuando éste se realice:

I. Bajo la dirección y dependencia de un tercero, ya sea en virtud de contrato de trabajo, o de nombramiento para el desempeño de cargo o empleo públicos, o por servir en las Instituciones Armadas. Se asimilan a los casos comprendidos en esta fracción a quienes perciban los ingresos citados como administradores, comisarios o miembros de consejos directivos o de vigilancia de sociedades y asociaciones; y a los miembros de cooperativas de productores.

II. En el ejercicio libre de una profesión, arte, oficio, o actividad técnica, deportiva o cultural; como agente de instituciones de crédito, seguros o fianzas; mediante la explotación de una patente aduanal; o en cualquier otra forma no comprendida en la fracción I de este artículo.

Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior operen organizadas en agrupaciones profesionales, asociación o sociedad de carácter civil, serán dichas personas físicas los sujetos del impuesto sobre productos del trabajo por la participación que les corresponda en los ingresos de la organización, después de deducidos los gastos autorizados en este capítulo.

Para los efectos de esta ley los productos del trabajo se considerarán ingreso, exclusivamente de quien los perciba.

Art. 50. Quedan exceptuados del impuesto sobre productos del trabajo:

I. Las remuneraciones que perciban:

- a) Los agentes diplomáticos extranjeros.
- b) Los agentes consulares extranjeros, en el ejercicio de sus funciones, en caso de reciprocidad.
- c) Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, que sean nacionales de los países representados, siempre que exista reciprocidad.
- d) Los miembros de delegaciones oficiales, cuando representen países extranjeros.
- e) Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias.
- f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos internacionales con sede u oficina en México cuando así lo establezcan los tratados o convenios respectivos.
- g) Los técnicos extranjeros contratados por México cuando así se prevea en los acuerdos concertados entre México y el país de que dependan.

Las exenciones a que se refiere esta fracción no regirán tratándose de mexicanos.

II. Los ingresos por concepto de:

- a) Salario mínimo general para una o varias zonas económicas y las indemnizaciones por cese o separación sobre la base de dicho salario.
- b) Prestaciones de previsión social, incluyendo las que otorgan los institutos públicos de seguridad social.
- c) Gratificaciones de fin de año, acordadas en forma general, a favor de los empleados públicos, así como las que perciban, también a fin de año, otros trabajadores cuyos sueldos o salarios no excedan de dos mil pesos mensuales, siempre que dichas gratificaciones no sean superiores a un mes de sueldo.
- d) Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales, que se concedan de acuerdo con las leyes o contratos de trabajos respectivos.
- e) Jubilaciones y pensiones, en caso de invalidez, cesantía, vejez y muerte.
- f) Pagos para gastos funerarios.
- g) Gastos de representación y viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con documentación de terceros que reúna los requisitos exigidos por esta ley o su reglamento.

Art. 51. Los sujetos mencionados en la fracción II del artículo 49 podrán deducir exclusivamente de los ingresos que perciban en los términos de dicha fracción:

I. El importe de los siguientes porcientos anuales, sobre el monto de la inversión original:

- a) 5 % para amortización de activos intangibles y de gastos y cargos diferidos.
- b) 5 % para depreciación de construcciones.
- c) 10 % para depreciación de inversiones en maquinaria, equipo y bienes muebles, no comprendidos en el inciso siguiente.
- d) 20 % para depreciación de automóviles y otros equipos de transporte.

Los porcientos anteriores serán fijos y constantes; pero se podrán modificar previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II. Los gastos normales y propios del ejercicio de la profesión, arte, oficio o actividad de que se trate.

Las deducciones anteriores deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Que sean las ordinarias y estrictamente indispensables para las actividades del causante, consecuencia normal de las mismas y estén en proporción con sus operaciones.

b) Que se cumplan las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención o entero de impuestos provisionales o definitivos a cargo de terceros o que, en su caso, se recaben de éstos los documentos en que conste el pago de dichos impuestos.

c) Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se efectúen a personas obligadas a inscribirse en el Registro Federal de Causantes, se proporcione el número respectivo del Registro o, en su defecto, se compruebe que quien hizo el pago comunicó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos de que pueda disponer conducentes para efectuar el registro omitido.

d) Que el importe de rentas se refiera exclusivamente al local destinado al ejercicio de su actividad y en el caso de donativos, los autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

e) Que las compras de materias primas, materiales, o los pagos de servicios se comprueben por medio de facturas, recibos o documentos que tengan las características señaladas en esta ley o en su reglamento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar, mediante disposiciones generales o por ramas de actividades, otras formas de comprobación.

f) Que las erogaciones relativas aparezcan registradas en la contabilidad y se disponga de la documentación comprobatoria conexas.

Los causantes que no deseen presentar comprobación relativa a las deducciones mencionadas en este artículo, en sustitución de las mismas, podrán deducir el 20 % de los ingresos brutos que hayan percibido durante el año de calendario.

Las personas a que se refiere este artículo y el siguiente, deberán llevar un libro de ingreso y egresos y un registro de sus inversiones amortizables o depreciables, que deberán reunir los requisitos que fije el reglamento.

Art. 52. Los artistas cinematográficos, los de variedades, los que efectúen re-

<i>Ingresos brutos: por la fracción comprendida</i>		<i>Deducciones</i>	
De	0.01	a	96 000.00 60 %
"	96 000.01	"	120 000.00 54 "
"	120 000.01	"	144 000.00 48 "
"	144 000.01	"	168 000.00 44 "
"	168 000.01	"	204 000.00 40 "
"	204 000.01	"	240 000.00 36 "
"	240 000.01	"	276 000.00 32 "
"	276 000.01	"	312 000.00 28 "
"	312 000.01		en adelante 24 "

presentaciones teatrales, así como los que actúen en espectáculos taurinos o deportivos, en vez de las deducciones a que se refiere el artículo anterior, harán de sus ingresos brutos las que resulten de la aplicación de la anterior escala.

Art. 53. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá estimar los ingresos brutos de los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 49, en los siguientes casos:

I. Cuando no presenten la declaración o no lleven el libro y registro a que están obligados.

II. Cuando las informaciones que se obtengan pongan de manifiesto la percepción de un promedio de ingresos brutos superior al declarado, en un 3 %.

Para practicar las estimaciones a que se refiere este precepto se tendrán en cuenta las actividades realizadas por el causante, los honorarios usuales por servicios similares, la renta del local que ocupe, sueldos y honorarios pagados, gastos fijos y otros datos que puedan utilizarse.

Sobre los ingresos brutos estimados se reconocerá como deducción única el importe del 20 % de dichos ingresos, o en su caso, se aplicará la escala contenida en el artículo anterior.

Art. 54. Para determinar la base del impuesto sobre productos del trabajo, se sumarán los ingresos percibidos en un año de calendario, por los conceptos mencionados en una o ambas fracciones del artículo 49, y cuando proceda, los estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa deducción, en sus respectivos casos, de los conceptos señalados en los artículos 51, 52 o 53.

Se considerará como base del impuesto el 80 % de la suma a que se refiere el párrafo anterior, si la misma fuere menor de \$ 150,000.00. Si fuere mayor, la base será: 80 % de los primeros 150,000.00 y el 100 % del excedente.

El impuesto sobre productos del trabajo se calculará aplicando a la base a que se refiere este artículo, la tarifa contenida en el artículo 75.

Art. 55. Cuando se perciban productos del trabajo por servicios prestados en períodos menores de un año no se, hará respecto de ellos, cálculo proporcional del ingreso anual, y se aplicará lo dispuesto en el artículo precedente.

Cuando el contribuyente al dejar de prestar servicios perciba compensaciones por antigüedad, retiro, indemnizaciones por separación u otros conceptos análogos, el impuesto se calculará en la siguiente forma:

I. Se aplicará al 100 % del último sueldo mensual ordinario la tarifa del artículo 56.

II. Se dividirá la percepción total por antigüedad, retiro o indemnización entre el último sueldo mensual ordinario. El cociente se multiplicará por la cantidad resultante conforme a la fracción anterior, determinándose así el impuesto causado.

Las percepciones a que se refiere el segundo párrafo de este artículo no serán acumulables para los efectos de la presente ley.

Art. 56. Los causantes a que se refiere la fracción I del artículo 49, que presten servicios a una sola persona, harán el pago del impuesto mediante retenciones

y enteros mensuales que deberá hacer esta última, los cuales tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual cuya base y fijación en cantidad líquida, la hará el mismo retenedor. Si de la liquidación anual resultaren diferencias, las que sean a cargo del causante le serán retenidas, y las que resulten a su favor le serán compensadas por el mismo retenedor, que dejará de hacerle retenciones hasta por el monto de las cantidades que se hubieren pagado en exceso.

Para los fines de este artículo, las personas a las que se presten los servicios de que se trata, calcularán cada pago provisional aplicando a la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos por el causante en un mes de calendario, la siguiente: Tarifa:

	<i>Límite inferior</i>		<i>Límite superior</i>	<i>Cuota fija</i>	<i>Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior</i>
	M\$N		M\$N	M\$N	%
De	0.01	a	500.00	0.00	Exento
"	500.01	"	600.00	9.50	más 3.10
"	600.01	"	700.00	12.60	" 3.16
"	700.01	"	800.00	15.76	" 3.20
"	800.01	"	900.00	18.96	" 3.27
"	900.01	"	1 000.00	22.23	" 3.57
"	1 000.01	"	1 500.00	25.80	" 4.54
"	1 500.01	"	2 000.00	48.50	" 5.50
"	2 000.01	"	2 500.00	76.00	" 6.45
"	2 500.01	"	3 000.00	108.25	" 7.55
"	3 000.01	"	4 000.00	146.00	" 9.30
"	4 000.01	"	5 000.00	239.00	" 10.86
"	5 000.01	"	6 000.00	347.60	" 12.19
"	6 000.01	"	7 000.00	469.50	" 13.38
"	7 000.01	"	8 000.00	603.30	" 14.52
"	8 000.01	"	9 000.00	748.50	" 15.60
"	9 000.01	"	10 000.00	904.50	" 16.64
"	10 000.01	"	12 000.00	1 070.90	" 18.32
"	12 000.01	"	15 000.00	1 437.30	" 22.16
"	15 000.01	"	18 000.00	2 102.10	" 26.00
"	18 000.01	"	21 000.00	2 882.10	" 30.00
"	21 000.01	"	25 000.00	3 782.10	" 33.00
"	25 000.01	"	30 000.00	5 102.10	" 34.00
"	30 000.01		en adelante	6 802.10	" 35.00

Las cantidades que se retengan conforme a la tarifa que antecede deberán ser enteradas en la oficina receptora correspondiente al domicilio del retenedor, a más tardar el día quince, o al siguiente día hábil si aquél no lo fuere, del mes in-

mediato posterior al en que el causante hubiere percibido los ingresos objeto de este impuesto.

La determinación de la base anual, la liquidación y la retención, en su caso, de las diferencias a cargo del causante, se harán a más tardar en el mes de marzo siguiente al año en que se percibieron los ingresos.

Art. 57. Las personas comprendidas en la fracción I del artículo 49 que presten sus servicios en las embajadas, legaciones y consulados extranjero, acreditados en el país, que no estén exceptuadas del impuesto sobre productos del trabajo, enterarán mensualmente en la Oficina Federal de Hacienda que corresponda al lugar en donde presten sus servicios, a más tardar el día 15 del mes siguiente al en que perciban ingresos, el monto de los pagos provisionales calculado en los términos del artículo anterior, debiendo pagar la diferencia que pudiese resultar a su cargo en el mes de abril siguiente al año en que hubieren percibido ingresos. Iguales obligaciones corresponden a las personas residentes en el país, comprendidas en la fracción I del artículo 49, cuando perciban ingresos directamente del extranjero, como remuneración a su trabajo personal.

Art. 58. Los causantes comprendidos en la fracción I del artículo 49, cuando durante el año de calendario hubieren prestado sus servicios a dos o más personas, simultánea o sucesivamente para determinar el impuesto anual sobre los ingresos obtenidos en los términos de dicha fracción, podrán optar:

I. Por presentar una declaración anual en la oficina receptora que corresponda a su domicilio, en la que acumularán los ingresos percibidos, calcularán la base y el impuesto que les corresponda y deducirán el monto de los pagos provisionales retenidos por las diversas personas a las que prestaron sus servicios. Al presentar su declaración enterarán la diferencia que resultare a su cargo o fijarán el monto de la cantidad que tuvieran a su favor. El trabajador deberá comunicar a sus patrones, a más tardar el día último de enero del año siguiente a aquel en que se hubieren percibido los ingresos, que ha optado por este procedimiento, con el fin de que se abstengan de hacer la liquidación anual del impuesto correspondiente a dicho trabajador.

II. Por comunicar a la última persona a la que prestaron servicios, si los hubieren desempeñado sucesivamente, o a quien hubiere cubierto la remuneración más alta, si los trabajos se hubieren desempeñado simultáneamente, el monto de las demás prestaciones percibidas durante el año y de las retenciones que les hubieren sido hechas, a fin de que la persona a la que se haga la comunicación calcule el impuesto que corresponda al total de las percepciones acumuladas. También comunicará a los demás patrones el nombre de la que va a hacer la liquidación anual, para que aquéllos se abstengan de hacerla. Dichas comunicaciones deberán ser hechas a más tardar el último día de enero siguiente al año en que se percibieron los ingresos.

Las diferencias que resulten a cargo del causante, según su declaración o de la comunicación mencionada en la fracción anterior, deberán ser pagadas o enteradas en el mes de abril del año siguiente al en que se percibieron los ingresos o en nueve mensualidades, la primera de las cuales deberá quedar cubierta en dicho mes de abril y el resto en ocho mensualidades sucesivas iguales, sin que se

causen recargos. Si se opta por el plazo, el importe de los abonos será retenido en todo caso por el patrón que pague el sueldo más alto.

Art. 59. Los causantes mencionados en la fracción II del artículo 49, harán pagos provisionales cancelando estampillas en los recibos que deberán expedir cada vez que perciban honorarios u otras remuneraciones. El monto de los pagos provisionales se calculará aplicando al 80 % de cada percepción, la tasa del 5 %.

Igual procedimiento se seguirá, tratándose de recibos expedidos por profesionistas organizados en agrupaciones, asociaciones o sociedades, de carácter civil, pero el 80 % se calculará sobre el honorario percibido por la agrupación, asociación o sociedad.

Las personas que hagan los pagos mencionados deberán recabar recibo en el que conste el pago provisional y el nombre del otorgante, su domicilio y su número en el Registro Federal de Causantes.

En el mes de abril siguiente al año de calendario de que se trate, el causante determinará la base del impuesto sobre productos del trabajo y pagará en la oficina receptora de su domicilio el impuesto correspondiente, previa deducción de los pagos provisionales que hubiere efectuado, o determinará, en su caso, el saldo que tuviere a su favor.

CAPÍTULO II

Del impuesto sobre productos o rendimientos del capital

Art. 60. Son objeto del impuesto a que este capítulo se refiere, los ingresos, en efectivo o en especie, que perciban como productos o rendimientos del capital, por los siguientes conceptos:

I. Ingresos procedentes:

- a) De intereses provenientes de toda clase de actos, convenios o contratos.
- b) De las prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas, cuando éstas no se presten por instituciones legalmente autorizadas.
- c) De toda clase de inversiones hechas en compañías extranjeras que no operen en el país.
- d) De actos o contratos por medio de los cuales, sin transmitir los derechos respectivos, se permita la explotación de concesiones, permisos, autorizaciones o contratos otorgados por la Federación, las entidades federativas y los municipios, o los derechos amparados por las solicitudes en trámite.
- e) De la cesión o aportación total o parcial de derechos sobre concesiones, permisos, autorizaciones o contratos, otorgados por las entidades a que se refiere el inciso d) de esta fracción, o los derechos amparados por las solicitudes en trámite.
- f) De cualquier acto o contrato celebrado con el superficiario para la explotación del subsuelo.
- g) De la participación en los productos obtenidos del subsuelo por persona distinta del concesionario, explotador o superficiario.
- h) De la explotación de derechos de autor.
- i) De inversiones u operaciones de cualquier clase siempre que los mismos no se encuentren gravados conforme a otras disposiciones de esta ley, ni expresamente exceptuados por la misma.

II. Intereses procedentes de toda clase de bonos, certificados de instituciones de crédito, obligaciones, cédulas hipotecarias y certificados de participación no inmobiliaria.

III. Ingresos obtenidos por enajenación de inmuebles urbanos o valores mobiliarios.

IV. Ingresos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.

V. Ingresos procedentes de las ganancias que distribuyan toda clase de empresas establecidas en el país y de las que deban distribuir las sucursales de empresas extranjeras establecidas en la República, así como sus agencias.

Art. 61. Son sujetos del impuesto sobre productos o rendimientos de capital, sin que ningún acuerdo o convenio en contrario surta efectos fiscales, quienes perciban ingresos de los indicados en el artículo anterior.

Art. 62. Están exentos del pago del impuesto a que se refiere este capítulo:

I. Los intereses pagados a depositantes por las cajas de ahorro o por los bancos de depósito o las instituciones de ahorro.

II. Los intereses provenientes de bonos y obligaciones que emitan instituciones de crédito internacionales, de las que sean accionistas el gobierno mexicano o alguna institución nacional de crédito.

III. Los intereses provenientes de bonos emitidos por el gobierno federal, en moneda extranjera, en los que se establezca la franquicia de este impuesto.

IV. Los ingresos por derechos de autor de obras científicas, artísticas, literarias o en general de carácter cultural, que perciban directamente los autores.

V. Los rendimientos de los valores a que se refiere la fracción II del artículo 60, cuando tratándose de rendimientos simples la tasa no exceda de 7 % anual sobre el valor nominal del título o cuando, tratándose de rendimientos capitalizados la tasa media no exceda del 7.2 % anual.

VI. Los dividendos que distribuyan las sociedades de inversión, autorizadas para operar conforme a la ley respectiva.

VII. Los llamados dividendos e intereses que las instituciones de seguros, como procedimiento de ajuste de primas, paguen o compensen a sus asegurados de conformidad con las pólizas respectivas.

VIII. La participación que los trabajadores perciban en las utilidades de las empresas.

Art. 63. Respecto de los ingresos comprendidos en el inciso a) de la fracción I del artículo 60, se aplicarán las siguientes reglas:

I. Cuando el acreedor pueda disponer sin demora de intereses adeudados, éstos se considerarán efectivamente percibidos.

II. Para los efectos del impuesto a que este capítulo se refiere, toda percepción obtenida por el acreedor se aplicará preferentemente a intereses devengados.

III. Las quitas o remisiones de adeudo que comprendan la totalidad o parte de los intereses vencidos no surtirán efectos fiscales y, por lo mismo, se reputará, en todo caso, que la cancelación de un crédito implica el pago total de los intereses vencidos, sobre cuyo monto deberá pagarse el impuesto correspondiente.

IV. En los casos de adjudicación de bienes para el pago de adeudos de los que deriven o deban derivar ingresos gravados, se procederá en los siguientes términos:

a) Si la adjudicación se hace al acreedor, previos los trámites judiciales respectivos, se considerará que percibió la totalidad de los intereses vencidos hasta la fecha de la adjudicación y el impuesto se cubrirá sobre el monto total que arrojen dichos intereses, siempre que el valor del bien adjudicado alcance a cubrir la suerte principal y los réditos devengados.

b) Si el bien adjudicado sólo cubre la suerte principal del adeudo no se causará el impuesto cuando el acreedor declare, en el acto de la adjudicación no reservarse derechos contra el deudor.

c) Si el valor del bien adjudicado alcanza para cubrir el monto de la suerte principal y una parte de los intereses, se causará el impuesto sobre estos intereses.

d) En caso de dación en pago no se causará el impuesto, siempre que se compruebe ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el valor de los bienes, determinando por avalúo pericial es suficiente para cubrir la suerte principal, se proporcionen informes sobre que el deudor carece de otros bienes y se formule declaración por el acreedor de no reservarse derechos contra el deudor.

e) Si la adjudicación se hace a favor de un tercero previos los trámites judiciales de remate respectivos, se atenderá al precio que se haya fijado a la adjudicación, del cual se descontará el importe de la suerte principal y el impuesto se cobrará sobre el excedente, si lo hubiere.

Se aplicará la regla anterior siempre que el acreedor no se reserve derechos en contra del deudor, pues de otra manera el impuesto se causará, desde luego, por todos los intereses insolutos hasta la fecha de la adjudicación.

Para los efectos de los incisos a), b), c) y d) de esta fracción la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá tomar como valor de los bienes el que hubiere servido de base para la primera almoneda o bien ordenar la práctica de un avalúo pericial.

Art. 64. Respecto de los ingresos comprendidos en la fracción I, inciso d) a g) del artículo 60, se aplicarán las reglas siguientes:

I. Los ingresos que procedan de los actos u operaciones mencionados en los incisos d), f) y g) se considerarán gravables en su totalidad.

II. En cuanto a los ingresos mencionados en el inciso e), se considerará gravable la diferencia que resulte entre el precio de la cesión o el valor que se fije a la aportación y el costo comprobado de la concesión, permiso, autorización o contrato.

Si no se hiciere constar en el contrato respectivo el costo de adquisición de los mismos, se considerará gravable el importe total de la percepción.

III. Cuando la cesión, aportación o arrendamiento de los derechos a que se contraen los incisos d) a g) comprendan maquinaria, muebles y enseres, el ingreso respectivo no será gravable conforme al presente capítulo, sino de acuerdo con los preceptos del impuesto al ingreso global de las empresas.

Art. 65. La base para el pago del impuesto correspondiente a los ingresos comprendidos en la fracción I del artículo 60, es el ingreso total efectivamente

percibido por el causante durante el año de calendario y determinado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

El impuesto se liquidará aplicando sobre la base indicada en el párrafo anterior, la tarifa contenida en el artículo 75.

El contribuyente está obligado a enterar provisionalmente en el momento en que perciba cada ingreso, el impuesto que corresponda conforme a dicha tarifa, sin que dicho pago provisional sea menor de 10 % del importe del ingreso, mediante cancelación de estampillas en el recibo que al efecto deberá expedir. Quien realice el pago está obligado a recabar dicho recibo.

Al presentar su declaración anual, el causante pagará las diferencias que resulten a su cargo, o solicitará la devolución que proceda.

Art. 66. Se gravarán con tasa del 10 %.

I. Los intereses percibidos con motivo de aceptaciones, préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de crédito, de organizaciones auxiliares, o de empresas bancarias del extranjero.

II. Los intereses derivados de operaciones hechas por personas domiciliadas fuera de la República, cuando el importe de los créditos se destine a fines de interés general, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los casos a que este artículo se refiere, las personas que hagan el pago de intereses deberán retener el impuesto respectivo.

Art. 67. La base del impuesto sobre ingresos incluido en la fracción II del artículo 60, será el total de los que se perciban y el gravamen será la cantidad que resulte de aplicar las siguientes tasas:

Cuando el rendimiento anual del Título, sobre su valor nominal:

No exceda de 8 %	2 %
Si excede de 8 % sin pasar de 9 %	3 %
Si excede de 9 % sin pasar de 10 %	4 %
Si excede de 10 % sin pasar de 11 %	5 %
Si excede de 11 % sin pasar de 12 %	6 %
Si excede de 12 % sin pasar de 13 %	7 %
Si excede de 13 % sin pasar de 14 %	8 %
Si excede de 14 % sin pasar de 15 %	9 %
Si excede de 15 %	10 %

El impuesto que resulte de la aplicación de las tasas anteriores se reducirá en la medida que sea necesaria:

I. Para que el producto neto del título no sea inferior a 7 % anual si se trata de rendimientos simples o del 7.2 % anual si fueren capitalizados.

II. Para que el producto neto del título en cada uno de los renglones de la escala contenida en este artículo, no sea inferior al máximo que corresponda conforme al renglón inmediato anterior.

Las personas que hagan pagos de las cantidades gravadas en este precepto, retendrán el impuesto correspondiente.

Art. 68. Para los efectos de la fracción III del artículo 60, se procederá como sigue:

Tratándose de inmuebles adquiridos antes del primero de enero de 1962, se tendrá en consideración la diferencia entre el valor que tengan en esa fecha y el del monto de la enajenación.

Si el inmueble es adquirido con posterioridad al primero de enero de 1962, se tendrá en consideración la diferencia entre el valor en la fecha de adquisición y el valor en el momento de hacerse la enajenación.

Respecto de bienes adquiridos total o parcialmente por herencia o legado a partir del primero de enero de 1962, se considerará como valor de adquisición el que se haya tomado como base para efectos fiscales o, en su defecto, el de avalúo referido a la fecha de adquisición.

En el caso de bienes adquiridos por donación se tendrá en cuenta la diferencia de valores según avalúos que correspondan a la fecha de adquisición por el donante, posterior al primero de enero de 1962 o a ocho días si la adquisición fue anterior, y la fecha de enajenación por el donatario.

Para los fines de este artículo se deberá practicar avalúo por institución de crédito, en los términos que señale el reglamento, que determinará el valor del inmueble referido al primero de enero de 1962, y a las fechas de adquisición y enajenación, según sea el caso.

Art. 69. Del monto de las diferencias del ingreso a que se refiere el artículo anterior, podrán deducirse:

I. Los impuestos, derechos y gastos notariales por escrituras de adquisición que se efectúen a partir del primero de enero de 1962 y de enajenación pagados por el sujeto del impuesto.

II. Los impuestos o derechos locales de planificación o de cooperación para obras públicas que afecten el inmueble, pagados entre el primero de enero de 1962 y la fecha en que se realice la enajenación, o entre las fechas de adquisición y enajenación, según sea el caso.

III. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble, durante los períodos antes mencionados, excepción hecha de los gastos de conservación, y

IV. Las pérdidas que sufra el causante en el ejercicio fiscal en el que se realice la enajenación o en los cinco inmediatos anteriores, con motivo de la enajenación de otros inmuebles urbanos, siempre que dichas pérdidas se determinen en los términos del artículo que antecede.

Art. 70. La base del impuesto a que se refiere la fracción III del artículo 60 será la ganancia obtenida, determinada respecto de bienes inmuebles de acuerdo con los dos artículos anteriores, y ajustada a la cifra que resulte de aplicar la escala que aparece en la página siguiente.

No se gravará la ganancia derivada de la enajenación de un bien inmueble en el que el causante hubiere tenido su domicilio en los dos últimos años, si dentro del año siguiente a la enajenación invierte el importe obtenido por la misma en la adquisición o construcción de otro inmueble en que se establezca su domicilio,

<i>Cuando el tiempo transcurrido entre la adquisición y la enajenación fuere:</i>	<i>El por ciento de la ganancia que se considera gravable será:</i>
Hasta 2 años	80 %
Más de 2 años hasta 4	70 %
Más de 4 años hasta 6	60 %
Más de 6 años hasta 8	40 %
Más de 8 años hasta 10	20 %
Más de 10 años	No se grava.

previa autorización que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en las reglas generales que al efecto expida.

Las ganancias a que este artículo se contrae no serán acumulables para los efectos de esta ley.

Art. 71. Para calcular el impuesto que corresponda al ingreso gravable calculada para cada operación conforme al artículo que antecede, se aplicará a la base la tarifa contenida en el artículo 75.

Los adquirentes responden solidariamente del impuesto causado por el enajenante.

Tratándose de operaciones consignadas en escrituras públicas el pago se hará dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta, aplicándose a este impuesto las disposiciones pertinentes de la Ley General del Timbre. En los demás casos el impuesto se pagará dentro de los quince días siguientes a la fecha de la operación en la Oficina Federal de Hacienda que corresponda al domicilio del causante.

Art. 72. La base del impuesto sobre los ingresos a que se refiere la fracción IV del artículo 60, será la que resulte de deducir de las rentas percibidas el 30 % de las mismas, por concepto de contribuciones locales, depreciación, reparaciones y otros gastos. En el caso de subarrendamiento sólo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador.

El impuesto sobre dichos ingresos se determinará tomando en cuenta la renta mensual de cada unidad, departamento, casa habitación o local, independientemente de la forma de pago pactada y del número de copropietarios entre quienes se distribuya la renta y se pagarán las tasas que a continuación se indican:

- I. Si el Ingreso proviene de contratos de arrendamiento o subarrendamiento prorrogados por disposición de la ley (rentas congeladas) . 0.14 %
- II. Si se trata de rentas de \$ 1.00 a \$ 700.00 mensuales 0.75 %
- III. Si se trata de rentas de \$ 700.01 mensuales en adelante 5.00 %

El impuesto se cubrirá mediante la cancelación de estampillas en los recibos que acrediten el pago de las rentas. Los arrendatarios y subarrendatarios están obligados a recabar dichos recibos.

Art. 73. El impuesto a que se refiere la fracción V del artículo 60 se causará:

I. Tratándose de toda clase de sociedades mexicanas:

a) Sobre las utilidades distribuidas.

b) Sobre la diferencia entre las cuotas de reembolso que correspondan a los socios con motivo de la liquidación o de la reducción del capital de la sociedad y el monto de sus aportaciones. Cuando el reintegro del capital se haga en especie, se tomará en cuenta su valor comercial, determinado por avalúo que practique una institución de crédito.

Para los fines de esta fracción las entregas de acciones o aumentos de partes sociales a favor de los socios, por concepto de capitalización de reservas o pago de utilidades, no se considerarán dividendos en especie y no causan impuesto conforme a esta ley, sino en los casos de reembolso o liquidación a que se refiere el inciso b) que antecede.

II. Tratándose de agencias o sucursales de empresas extranjeras que operen en el país, sobre la diferencia que resulte de deducir del ingreso global gravable de dichos sujetos, el impuesto correspondiente de acuerdo con el Título II de esta ley.

II. Sobre las participaciones que de la utilidad de la empresa correspondan a obligacionistas u otros.

Art. 74. El impuesto a que se refieren las fracciones I y III del artículo anterior será el que resulte de aplicar al ingreso gravable obtenido por cada sujeto del impuesto en un año de calendario, la siguiente:

TARIFA

Hasta \$ 180 000.00	15	%
De \$ 180 000.01 a 270 000.00	17.5	"
" \$ 270 000.01 en adelante	20	"

El impuesto lo retendrán las sociedades o personas que hagan los pagos señalados en las fracciones I y III del artículo que antecede, para lo cual llevarán una cuenta acumulativa de las entregas que realicen en el año de calendario a los socios o accionistas. Si el pago debiera hacerse en especie, no se hará entrega de la misma si el socio o accionista no provee a la sociedad de los fondos necesarios para hacer el pago del impuesto. No se hará la retención del impuesto ni se exigirá, en su caso, la provisión de fondos a que este párrafo se refiere, cuando la utilidad o el dividendo sean percibidos, por cuenta propia, por sociedades que tengan su domicilio en el país y estén sujetas al impuesto al ingreso global de las empresas establecido en esta ley. Sí se hará la retención cuando la ganancia o dividendo sean percibidos por sucursales, agencias u otras dependencias de sociedades domiciliadas fuera del país.

Las sucursales o agencias de empresas extranjeras que operen en la República determinarán el impuesto aplicando sobre la base señalada en la fracción II del artículo anterior la tarifa contenida en este artículo y lo cubrirán dentro de los

tres meses siguientes a la fecha del balance de la agencia o sucursal que los arroje, aun cuando no haya pago de utilidades o dividendos a los socios o accionistas.

CAPÍTULO III

Tarifa de los capítulos I y II

Art. 75. Para los fines indicados en los capítulos I y III que anteceden, a la base del impuesto que en los preceptos relativos se establece, se aplicará la tarifa que a continuación se inserta:

	<i>Límite inferior</i>		<i>Límite superior</i>	<i>Cuota fija</i>		<i>Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior</i>
	M\$N		M\$N	M\$N		%
De	0.01	a	4 800.00	—	más	exento
”	4 800.01	”	5 760.00	114.00	”	3.88
”	5 760.01	”	6 720.00	151.25	”	3.95
”	6 720.01	”	7 680.00	189.17	”	3.99
”	7 680.01	”	8 640.00	227.47	”	4.09
”	8 640.01	”	9 600.00	266.73	”	4.47
”	9 600.01	”	14 400.00	309.64	”	5.67
”	14 400.01	”	19 200.00	581.80	”	6.88
”	19 200.01	”	24 000.00	912.04	”	8.06
”	24 000.01	”	28 800.00	1 298.92	”	9.44
”	28 801.01	”	38 400.00	1 752.04	”	11.62
”	38 400.01	”	48 000.00	2 867.56	”	13.57
”	48 000.01	”	57 600.00	4 170.88	”	15.25
”	57 600.01	”	67 200.00	5 634.28	”	16.72
”	67 200.01	”	76 800.00	7 239.40	”	18.15
”	76 800.01	”	86 400.00	8 981.80	”	19.50
”	86 400.01	”	96 000.00	10 853.80	”	20.81
”	96 000.01	”	115 200.00	12 851.00	”	22.90
”	115 200.01	”	150 000.00	17 247.80	”	22.92
”	150 000.01	”	180 000.00	25 223.96	”	24.06
”	180 000.01	”	240 000.00	32 441.40	”	27.50
”	240 000.01	”	300 000.00	48 941.40	”	31.65
”	300 000.01	en adelante		67 931.40	”	35.00

Cuando la aplicación de la tarifa anterior a productos del trabajo disminuya el ingreso total anual percibido por el causante, a una cantidad inferior a \$ 6 000.00 o a la que resulte de multiplicar por 365 el salario mínimo general de la zona económica correspondiente, se rebajará el monto del impuesto en la cantidad necesaria para que no se reduzcan dichos mínimos.

CAPÍTULO IV

Del impuesto al ingreso global de las personas físicas

Art. 76. Son objeto del impuesto a que se contrae este capítulo únicamente los ingresos en efectivo o en especie provenientes de productos o rendimientos del trabajo o del capital, comprendidos en los capítulos I y II de este Título.

Art. 77. Son causantes del impuesto mencionado en el artículo anterior quienes perciban los ingresos indicados en los capítulos I o II de este Título, cuando en un año de calendario exceda de \$ 150 000.00 el importe acumulado de los ingresos de referencia, tomados en la proporción y con las deducciones en los mismos señaladas para calcular los impuestos que los preceptos de los propios capítulos indican.

Los causantes con ingresos hasta \$ 150 000.00, pero no inferiores a \$ 72 000.00, en un año de calendario, quedan autorizados para optar porque se les considere sujetos del impuesto a que este capítulo se contrae; pero una vez ejercitada la opción continuarán con ese carácter mientras reúnan el requisito del mínimo de ingresos indicado en este artículo.

Art. 78. La base del impuesto será el ingreso global de las personas físicas, que es la diferencia que resulte entre los ingresos acumulables efectivamente percibidos durante un año de calendario y las exclusiones y deducciones autorizadas por este capítulo.

Art. 79 Para los efectos del impuesto al ingreso global de las personas físicas, serán acumulables los ingresos gravables comprendidos en los capítulos I y II de este Título, en la proporción y con las deducciones que establecen las disposiciones relativas, que el causante hubiere percibido efectivamente durante el año de calendario.

Art. 80. No serán acumulables para los efectos de este Título los ingresos gravables procedentes:

I. De productos del trabajo recibidos por concepto de antigüedad, retiro o indemnización por separación.

II. De la enajenación de inmuebles urbanos o de valores mobiliarios.

III. Del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, cuando la renta mensual no exceda de \$ 700.00 por local arrendado. Cuando excedan, sólo se acumularán el 50 % del ingreso después de hecha la deducción que autoriza el artículo 72 de esta ley.

Art. 81. De los ingresos acumulados correspondientes a un año de calendario se excluirá:

I. La cantidad de seis mil pesos.

II. La cantidad de tres mil pesos por el cónyuge del causante, si depende económicamente de éste.

III. La cantidad de mil quinientos pesos por cada uno de los ascendientes y descendientes del causante, que dependan económicamente de éste.

Art. 82. Al remanente de ingresos acumulados, después de excluir las cantidades a que se contrae el artículo anterior, se podrán hacer las siguientes deducciones:

I. Los gastos médicos, dentales, de medicinas y de funerales, efectuados por el causante durante el año, siempre que no tuviere derecho a obtenerlos, para sí y para las personas mencionadas en las fracciones II y III del artículo anterior, de alguna institución o empresa.

II. Las cuotas que durante el año respectivo haya cubierto el causante como trabajador amparado por instituciones públicas de seguridad social.

III. El monto de los intereses cubiertos durante el año, correspondiente a los adeudos creados con motivo de inversiones de las que deriven los ingresos objeto de gravamen según el presente capítulo.

IV. El importe de las primas cubiertas por el causante durante el año respectivo, correspondientes a pólizas que amparen bienes de los que procedan rendimientos que formen parte del ingreso global gravable.

V. El importe de las cuotas a sociedades mutualistas que cumplan con los requisitos de la fracción IV inciso 1), por seguro de vida de sus miembros y las demás primas pagadas por el causante por seguros sobre su vida, o de accidentes o de enfermedades, o seguros de estas dos últimas clases que amparen personas por las que pueda hacer exclusiones conforme al artículo anterior o por seguros de daños de bienes del causante no comprendidos en la fracción que antecede.

VI. Los donativos que el causante hubiere otorgado durante el año en favor de instituciones de asistencia, culturales o para obras públicas o servicios públicos.

VII. El monto de los impuestos federales o locales, cubiertos durante el año, sobre los ingresos a que se contrae este capítulo, con exclusión de los que esta ley establece.

VIII. Los gastos debidamente comprobados que el causante hubiere efectuado durante el año, por concepto de sueldos, honorarios y comisiones, para la obtención de los ingresos comprendidos en este capítulo.

Art. 83. Las exclusiones y las deducciones autorizadas en los dos artículos anteriores deberán llenar los siguientes requisitos:

I. No estar consideradas en los capítulos I y II de este Título.

II. Comprobarse debidamente el parentesco y la dependencia económica en los casos previstos en el artículo 81. Si la persona a quien se atribuyere el carácter de dependiente económico tuviere ingresos propios superiores a seis mil pesos, en el año de que se trate, no procederá la exclusión que se pretenda.

III. La comprobación de los gastos efectuados, tratándose de la deducción prevista en la fracción I del artículo 82, mediante la documentación en la que, en su caso, conste cubierto el impuesto que corresponde conforme a la presente ley. La deducción de los gastos a que esta fracción se contrae no procederá tratándose de los que no excedan del 3 % del ingreso global del causante, hechas las exclusiones a que se refiere el artículo 81, ni respecto de los que sobrepasen del 10 %. El monto total de la deducción no podrá exceder de \$ 20 000.00.

IV. Respecto de la deducción considerada en la fracción III del artículo 82, la tasa de los intereses respectivos no deberá exceder de la máxima que los bancos hipotecarios carguen, conforme a las autorizaciones respectivas del Banco de México.

V. Por lo que toca a la deducción señalada en la fracción V del artículo 82, el total de primas no deberá exceder del 5 % del ingreso global del causante hechas las exclusiones a que se refiere el artículo 81 ni de \$ 5 000.00.

VI. En cuanto a la deducción mencionada en la fracción VI del artículo anterior, los donativos a que se refiere deberán contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VII. Por lo que hace a la deducción autorizada en la fracción VIII del artículo 82, los gastos de que se trata serán los razonablemente indispensables para la obtención de los ingresos respectivos.

Art. 84. Los causantes que no hagan valer las distintas deducciones autorizadas en el artículo 82 tendrán derecho a una deducción opcional por el importe de un 10 % sobre el remanente mencionado en el primer párrafo del mismo artículo o por la suma de \$ 20 000.00. De estas alternativas sólo procederá la que represente la cifra más baja.

Art. 85. A la base del impuesto sobre el ingreso global de las personas físicas, se aplicará la tarifa del artículo 86 y el resultado será el impuesto causado, del cual se deducirán los impuestos pagados o retenidos conforme a los capítulos I II y III, correspondientes a ingresos acumulables. Esta deducción se efectuará para los fines del pago provisional y del pago con declaración anual a que se refiere este artículo.

A cuenta del impuesto al ingreso global de las personas físicas, éstas harán un pago provisional en el mes de agosto, por sus ingresos acumulables efectivamente percibidos en los meses de enero a junio anteriores, siempre que excedan de \$ 75 000.00. El monto de dicho pago se calculará aplicando la tarifa del artículo 86, al total de dichos ingresos acumulables.

La diferencia que, al finalizar el año, resulte a cargo del causante o el saldo que tuviere a su favor será pagada o reclamada, respectivamente, cuando en el mes de abril siguiente se presente la declaración anual respectiva.

No tendrán obligación de hacer el pago provisional mencionado en este artículo las personas que sólo perciban ingresos como remuneración del trabajo personal.

CAPÍTULO V

De la tarifa y de las declaraciones

Art. 86. Para los fines indicados en el capítulo IV que antecede a la base de impuesto que en los preceptos relativos se establece, se aplicará la tarifa que a continuación se inserta:

TARIFA

	<i>Límite inferior</i>		<i>Límite superior</i>	<i>Cuota fija</i>		<i>Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior</i>
	M\$N		M\$N	M\$N		%
De	0.01	a	1 200.00	0.00	—	13.00
"	1 200.00	"	2 400.00	156.00	más	13.20
"	2 400.01	"	3 600.00	314.40	"	13.25
"	3 600.01	"	4 800.00	473.40	"	13.45
"	4 800.01	"	6 000.00	634.80	"	13.70
"	6 000.01	"	7 200.00	799.20	"	13.80
"	7 200.01	"	8 400.00	964.80	"	14.10
"	8 400.01	"	9 600.00	1 134.00	"	14.15
"	9 600.01	"	10 800.00	1 303.80	"	14.20
"	10 800.01	"	12 000.00	1 474.20	"	14.65
"	12 000.01	"	18 000.00	1 650.00	"	14.95
"	18 000.01	"	24 000.00	2 547.00	"	15.70
"	24 000.01	"	36 000.00	3 489.00	"	17.00
"	36 000.01	"	48 000.00	5 529.00	"	18.55
"	48 000.01	"	72 000.00	7 755.00	"	20.70
"	72 000.01	"	96 000.00	12 723.00	"	23.45
"	96 000.01	"	120 000.00	18 351.00	"	25.45
"	120 000.01	"	150 000.00	24 459.00	"	26.90
"	150 000.01	"	180 000.00	32 529.00	"	29.00
"	180 000.01	"	240 000.00	41 229.00	"	31.35
"	240 000.01	"	300 000.00	60 039.00	"	33.90
"	300 000.01	en adelante		80 379.00	"	35.00

Art. 87. Tienen obligación de presentar declaración anual de ingresos, para los fines del presente Título:

I. Los causantes del impuesto sobre productos del trabajo siempre que:

a) Estén comprendidos en ambas fracciones del artículo 49.

b) Estén incluidos sólo en la fracción I del mismo precepto, únicamente cuando sean:

1. Empleados de embajadas, legaciones o consulados extranjeros acreditados en la República.

2. Personas residentes en el país que perciban remuneraciones directamente del extranjero.

3. Personas que desempeñen diversos empleos y no comuniquen al patrón que corresponda los ingresos percibidos de los demás patrones, para los fines de la acumulación correspondiente.

c) Estén incluidos sólo en la fracción II de dicho artículo 49.

II. Los causantes del impuesto sobre productos o rendimientos de capital, cuando perciban ingresos de los indicados en la fracción I del artículo 60.

III. Los causantes del impuesto al ingreso global de las personas físicas, quienes no estarán obligadas a presentar las declaraciones previstas en las dos fracciones que anteceden. Tendrán obligación de presentar la declaración a que se contrae esta fracción, las personas que hubieren hecho el pago provisional del impuesto sobre el ingreso global de las personas físicas aun cuando en definitiva no resulten causantes de dicho impuesto. Esta declaración servirá de base para devolver al causante la cantidad que hubiere pagado indebidamente.

Las declaraciones deberán presentarse en el mes de abril siguiente al año de calendario en el que se hubieren percibido los ingresos objeto del impuesto en los capítulos de este Título.

La declaración deberá presentarse en la oficina receptora que corresponda al domicilio del causante. Con la declaración deberá pagarse el impuesto o diferencias del impuesto, salvo lo que en especial determine esta ley.

Art. 88. Para los efectos de las disposiciones contenidas en el presente Título, los terceros tienen, además de las obligaciones que les imponen otras disposiciones de esta ley y de su reglamento, las siguientes:

I. Si se trata de patrones, éstos deberán:

a) Cerciorarse de que las personas que perciban los pagos se encuentren inscritas en el Registro Federal de Causantes y, en caso contrario, comunicar directamente los datos relativos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se proceda al registro omitido.

b) Proporcionar en el mes de marzo a las personas que lo soliciten y que hubieren prestado servicios bajo su dirección y dependencia, una liquidación del impuesto anual que le corresponda, en la que se señale el monto de los pagos realizados y el impuesto retenido, durante el año anterior. A petición del causante le proporcionarán, en el mes de enero, informe de los pagos realizados e impuestos retenidos en el año anterior y, en el mes de julio, informe de los mismos datos en el período de enero a junio del año respectivo.

c) Presentar anualmente ante la Oficina Federal de Hacienda de su domicilio, dentro del mes de marzo de cada año, declaraciones que contendrán el nombre y número del Registro Federal de Causantes de los trabajadores, el monto de la liquidación del impuesto anual correspondiente, los pagos efectuados y el de las retenciones que hubieren hecho a cada trabajador durante el año anterior.

d) Si se trata del patrón al que se hubieren hecho las comunicaciones a que se refiere el artículo 58, en las declaraciones se expresará además el monto de las prestaciones y retenciones hechas por otros patrones.

e) Compensar las diferencias que haya en favor de cada uno de los causantes, dejando de hacerles las retenciones hasta extinguir el importe de tales diferencias.

II. Las sociedades y asociaciones de carácter civil a que se refiere el artículo 49 presentarán en el mes de marzo de cada año una declaración de los ingresos que hubieren obtenido, de los que harán las deducciones autorizadas. Fijarán, de acuerdo con las proporciones establecidas, la parte que corresponda a cada socio en el resultado final, y en los pagos provisionales de impuesto efectuados por la sociedad o asociación. Con estos datos y los relativos a otros ingresos, exclusiones o deducciones personales, en sus respectivos casos, los socios formularán la declaración individual a que se refiere el artículo 87.

TÍTULO IV. *Del impuesto al ingreso de las asociaciones, sociedades civiles y de los fondos de reserva para jubilaciones*

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 89. Las asociaciones y sociedades, de carácter civil que perciban productos o rendimientos de capital de los señalados en el capítulo II, del Título III, causarán impuestos sobre las mismas bases, tasas y tarifas contenidas en dicho Título.

Si las mismas asociaciones o sociedades civiles realizaren actos accidentales de comercio o, de hecho, llevaran a cabo habitualmente actividades mercantiles, causarán impuesto de acuerdo con lo establecido en el Título II de esta ley.

TRANSITORIOS

Artículo primero. Esta ley entrará en vigor en toda la República el primero de enero de 1965.

Artículo segundo. Se derogan la Ley del Impuesto sobre la Renta de 30 de diciembre de 1953, sus adiciones y reformas y el reglamento relativo a la tasa complementaria sobre Ingresos Acumulados de 30 de mayo de 1962. El reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 30 de enero de 1954, sus reformas y adiciones continuarán aplicándose en lo que no se opongan a la presente ley, hasta que se expida un nuevo reglamento. Las disposiciones reglamentarias relativas a causantes de cédulas I, II y III se entenderán referidas a los causantes del impuesto al ingreso global de las empresas.

Artículo tercero. A partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, quedan sin efecto las disposiciones de carácter administrativo, consultas e interpretaciones de carácter general, contenidas en circulares o publicadas en el *Diario Oficial* de la Federación, en materia de impuesto sobre la renta.

Artículo cuarto. Las consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos desahogados u otorgados a título individual que no contravengan lo preceptuado por esta ley, no cesarán en sus efectos ni será necesaria la renovación de autorizaciones otorgadas para modificar coeficientes de depreciación o de amortización.

Artículo quinto. Los causantes del impuesto, conforme a la ley que se deroga, presentarán las declaraciones correspondientes al año de 1964 y pagarán los impuestos o diferencias que resulten a su cargo en los términos establecidos en dicho ordenamiento y en sus disposiciones reglamentarias.

Artículo sexto. Las ganancias distribuibles correspondientes a ejercicios terminados en cualquier fecha hasta el 31 de diciembre de 1964, causan el impuesto de Cédula VII vigente hasta esa fecha que deberá pagarse al presentar la declaración respectiva. Dichas ganancias y las obtenidas en ejercicios anteriores, que ya hubieren pagado el citado impuesto, no causarán el de productos de capital a que se refiere la presente ley, en el momento de su distribución. Si se distribuyeren reservas de capital o capitalizadas por las que no hubiere pagado el impuesto sobre ganancias distribuibles mencionado, cubrirán el impuesto de un 15 %. Para los efectos del presente artículo se entenderá que, cuando el capital social se disminuya por reembolso o cuando se liquide la sociedad, se dispone en primer lugar de las reservas capitalizadas.

Artículo séptimo. Los contribuyentes en cédulas I, II o III, cuyos ejercicios se hubieren iniciado en 1964 y terminen durante la vigencia de esta ley, procederán en la siguiente forma:

I. Para determinar el impuesto que en una parte se causa en cédulas I, II o III de la ley que se deroga, y en otra parte conforme al Impuesto al Ingreso Global de las Empresas contenido en este ordenamiento, calcularán su utilidad gravable en dichas cédulas a la fecha de cierre de su ejercicio aplicando las disposiciones en vigor hasta el 31 de diciembre de 1964; calcularán también su ingreso global gravable durante el mismo ejercicio, de acuerdo con las normas establecidas en la presente ley. A la utilidad gravable y al ingreso global gravable aplicarán las tarifas correspondientes de la ley anterior y de la presente, respectivamente. Dividirán cada una de dichas cantidades entre 365 y multiplicarán el cociente que provenga de la utilidad gravable determinada conforme a la ley anterior, por el número de días comprendidos hasta el 31 de diciembre de 1964. El cociente proveniente del ingreso global gravable determinado conforme a la presente ley lo multiplicarán por el número de días que transcurran del primero de enero de 1965 a la fecha de cierre del ejercicio. La suma de las dos cantidades así obtenidas será el impuesto causado.

II. Para determinar la tasa complementaria sobre Utilidades Excedentes causadas hasta el 31 de diciembre de 1964, procederán como sigue: a la fecha de cierre de su ejercicio calcularán dicha tasa conforme a las disposiciones de la ley que se deroga aplicadas sobre los resultados de su ejercicio completo. La cantidad que por impuesto complementario resulte de dicha aplicación se dividirá entre 365 y el cociente se multiplicará por el número de días del ejercicio transcurridos hasta el 31 de diciembre de 1964. El resultado será el impuesto causado y el saldo que, en su caso, resultare a cargo de los contribuyentes lo pagarán al presentar su declaración anual respectiva.

III. El impuesto de Cédula VII sobre Ganancia Distribuibles, causado hasta el 31 de diciembre de 1964, se determinará proporcionalmente conforme al mismo procedimiento indicado en la fracción anterior. A la ganancia distribible proporcional al 31 de diciembre de 1964, se aplicará la tasa de 15 % y el resultado será el impuesto causado, que se pagará al presentar la declaración anual correspondiente. Los contribuyentes podrán solicitar autorizaciones de reinversión de dicha utilidad proporcional en los términos de la ley anterior.

IV. Los contribuyentes a que este artículo se refiere tienen obligación de hacer los pagos provisionales establecidos en la ley que se deroga en la presente, aplicando a los ingresos acumulables en el período respectivo, el factor de utilidad gravable de su último ejercicio.

Artículo octavo. Los causantes del impuesto al ingreso global de las empresas cuyos ejercicios se inicien en cualquier fecha a partir del 1º de enero de 1965, deberán hacer los pagos provisionales de dicho impuesto de acuerdo con lo establecido en esta ley, aplicando a los ingresos acumulables correspondientes, el coeficiente de utilidad gravable resultante en su ejercicio inmediato anterior.

Artículo noveno. Las pérdidas de operación sólo son amortizables conforme a la presente ley, cuando ocurran a partir del primero de enero de 1965. Si el ejercicio comprendiere parte de los años de 1964 y de 1965 sólo será amortizable la parte proporcional correspondiente a la parte de este último año.

Artículo décimo. A partir de la fecha de vigencia de esta ley, no se constituirán reservas para pérdidas en cobro de créditos. Las pérdidas por créditos incobrables se aplicarán contra las reservas constituidas con anterioridad y cuando éstas fueren insuficientes se observará lo dispuesto en este ordenamiento.

Artículo décimo primero. Los causantes que con autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hubieren revaluado su activo fijo o aumentado su capital con el mismo motivo y que hayan pagado o paguen el impuesto respectivo, continuarán dando efectos fiscales a dichas revaluaciones en los términos previstos en la ley que se deroga.

Artículo décimo segundo. Los causantes menores de Cédulas I, II y III del Impuesto sobre la Renta cuyos ingresos en el ejercicio de 1964 hubieren sido superiores a \$ 150,000.00, procederán conforme al artículo 46 de la presente ley dentro de un plazo que vencerá el 30 de junio de 1965.

Artículo décimo tercero. No obstante lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de esta ley, para la aplicación de la Resolución de 12 de diciembre de 1963 dictada por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y en tanto la misma resolución subsista, continuarán aplicándose para esos efectos las definiciones y disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 1964 en la inteligencia de que, para los ejercicios que comprenden parte del año de 1965 o se inicien a partir del primero de enero del mismo, se entenderá:

I. Que los causantes del impuesto en Cédulas I, II o III según la ley anterior, se consideran en la presente como sujetos del impuesto al ingreso global de las empresas.

II. Las personas físicas causantes de Cédula V conforme a la ley anterior, lo son en este ordenamiento del Impuesto sobre productos del trabajo o, en su caso, del impuesto al ingreso global de las personas físicas.

Los sujetos obligados conforme a la ley vigente hasta el 31 de diciembre de 1964 a declarar a las autoridades fiscales su utilidad contable, continuarán haciéndolo simultáneamente con sus declaraciones del impuesto al ingreso global de las empresas, para los fines indicados en este artículo transitorio.

Artículo décimo cuarto. Las calificaciones, clasificaciones y liquidaciones correspondientes a ejercicios terminados el 31 de diciembre de 1961 o con anterioridad serán efectuadas o formuladas por el Director del Impuesto sobre la Renta. Corresponderá al mismo funcionario la resolución de los recursos de reconsideración que, en dicha materia se encuentren en trámite.

Fluvio Vista Altamirano, D.V.P.—Manuel M. Moreno, S.P.—Diana Torres Ariceaga, D.S.—Manuel Sánchez Vite, S.S.—Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido la presente ley en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.—*Gustavo Díaz Ordaz.*—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, *Antonio Ortiz Mena.*—Rúbrica.—El Secretario de Gobernación, *Luis Echeverría.*—Rúbrica.